

PHILOSOPHIE • 1ÈRE A

MODULE 1 : LA PHILOSOPHIE

LEÇON N08

LE DROIT ET LA JUSTICE

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon interroge les fondements du droit (naturel ou positif), le rapport entre droit, force et liberté, et les différentes formes de justice. Elle vise à former des citoyens capables de distinguer légalité et légitimité et d'adopter une attitude républicaine fondée sur le respect du droit.

- À la fin de cette leçon, je sais définir les concepts de droit positif, loi, contrainte, sanction, légalité et liberté
- Je sais distinguer le droit naturel du droit positif et exposer la théorie du contrat social
- Je sais analyser le rapport entre droit et force à partir de Pascal et de Rousseau
- Je sais définir et distinguer la justice distributive, la justice commutative (réparatrice) et la justice répressive
- Je sais analyser le rapport entre légalité, légitimité et force dans un cas concret
- Je sais évaluer critiqueusement un conflit entre droit positif et exigence de justice (désobéissance civile)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. Problématique et définitions fondamentales | 6. Droit, citoyenneté et attitude républicaine |
| 2. Les fondements du droit : nature, contrat | 7. Activité d'intégration |
| 3. Droit et force : la loi du plus fort n'est pas le droit | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Les formes de la justice | 9. Exercices |
| 5. Légimité, légitimité et Idée de justice | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les concepts de droit positif, loi, contrainte, sanction, légalité et liberté
- Je sais distinguer le droit naturel du droit positif et exposer la théorie du contrat social
- Je sais analyser le rapport entre droit et force à partir de Pascal et de Rousseau
- Je sais définir et distinguer la justice distributive, la justice commutative (réparatrice) et la justice répressive
- Je sais analyser le rapport entre légalité, légitimité et force dans un cas concret
- Je sais évaluer critiqueusement un conflit entre droit positif et exigence de justice (désobéissance civile)
- Je sais construire une argumentation philosophique sur l'Idée de justice comme horizon absolu
- Je sais adopter et justifier une attitude citoyenne fondée sur le respect du droit

PRÉREQUIS

- Notion de liberté (leçon sur la liberté et le devoir)
- Notion d'État et de vie en société (introduction à la philosophie politique)
- Distinction opinion / vérité et exigence de l'argumentation rationnelle
- Notions de morale : le bien, le devoir, la conscience

1 PROBLÉMATIQUE ET DÉFINITIONS FONDAMENTALES

1.1 Situation-problème : la loi peut-elle être injuste ?

C'est l'heure de pointe à Yaoundé, au carrefour de Mokolo. Un chauffeur de taxi-moto est arrêté par un agent de police. On lui réclame une amende, sans procès-verbal, sans explication, sans témoin. Le jeune homme s'insurge : « C'est injuste ! » Le policier hausse les épaules et réplique : « C'est la loi. » Qui a raison ? Le motard, qui invoque la justice ? Ou l'agent, qui invoque la loi ?

Cette petite scène, que tout citoyen camerounais a vécue ou observée, condense l'un des plus grands problèmes de la philosophie : **la loi peut-elle être injuste ?** Si oui, sommes-nous obligés de lui obéir ? Si non, comment expliquer que des régimes entiers — l'esclavage, l'apartheid, la ségrégation — aient été parfaitement légaux tout en étant profondément injustes ? Et si, en définitive, c'est la force qui fait la loi, qu'est-ce qui distingue l'État du bandit armé ?

Ces questions ne sont pas des jeux d'esprit. Elles décident de notre manière d'être citoyens : faut-il obéir à toute loi, même mauvaise ? Peut-on désobéir au nom de la justice ? Qu'est-ce qui fonde l'autorité du droit ? Pour y répondre, il faut d'abord définir rigoureusement les concepts fondamentaux : le **droit positif**, la **loi**, la **contrainte**, la **sanction**, la **légalité** et la **liberté**. C'est l'objet de cette première section. Nous pourrons ensuite interroger les fondements du droit (nature et contrat), son rapport à la force, les formes de la justice, et enfin l'attitude citoyenne qu'exige le respect du droit.

1.2 Le droit positif : les règles effectivement en vigueur

Commençons par une intuition simple. Quand un avocat plaide devant un tribunal de Douala, quand un notaire rédige un acte de mariage à Bafoussam, quand un gendarme dresse une convention, ils appliquent tous des règles précises, écrites, officielles. Ces règles ne sont pas des conseils moraux ni des souhaits : elles s'imposent à tous, ici et maintenant, dans cet État. C'est cela, le droit positif.

DÉFINITION Le droit positif

Le **droit positif** est l'ensemble des règles juridiques effectivement en vigueur dans un État donné, à un moment donné. Il comprend la Constitution, les lois votées par le Parlement, les règlements (décrets, arrêtés), la jurisprudence et les coutumes reconnues par l'État. On l'appelle « positif » parce qu'il est posé (du latin ponere, poser, établir) par une autorité humaine : il existe parce que des hommes l'ont décidé, promulgué et organisé.

Deux conséquences découlent immédiatement de cette définition. D'abord, le droit positif est **relatif à un lieu et à un temps** : ce qui est légal au Cameroun ne l'est pas nécessairement au Nigeria ; ce qui était légal en 1960 peut être illégal aujourd'hui. Ensuite, le droit positif se distingue du **droit naturel**, ensemble de principes de justice que certains philosophes (comme Cicéron ou Locke) tiennent pour universels, antérieurs et supérieurs à toute loi humaine. Nous y reviendrons dans la section suivante : retenons dès maintenant que le droit positif est le droit tel qu'il est, tandis que le droit naturel prétend dire le droit tel qu'il devrait être.

EXEMPLE Le droit positif au Cameroun

Au Cameroun, le droit positif comprend notamment la Constitution du 18 février 1996, les lois votées par le Parlement (comme le Code pénal), les décrets du Président de la République, les arrêtés ministériels, et certaines coutumes. Mais attention : une coutume (par exemple une règle successorale traditionnelle) n'a force de loi que si l'ordre juridique de l'État la reconnaît et à condition qu'elle ne contredise pas les lois de la République. Le droit positif camerounais est ainsi un droit pluraliste dans ses sources, mais hiérarchisé : la Constitution prime sur les lois, les lois priment sur les règlements, et tout acte inférieur contraire à une norme supérieure est invalide. C'est ce que les juristes appellent la hiérarchie des normes.

1.3 La loi : une règle générale, abstraite et permanente

Toutes les règles du droit positif ne sont pas des lois. Qu'est-ce qui distingue la loi d'un simple ordre, d'une décision individuelle, d'un caprice d'autorité ?

DÉFINITION La loi

La **loi** est une règle de droit générale (elle vise des catégories de personnes ou de situations, non des individus nommément désignés), abstraite (elle ne règle pas un cas particulier mais un type de cas) et permanente (elle vaut jusqu'à son abrogation, et non une seule fois). Elle est votée par le pouvoir législatif, promulguée par le chef de l'État, et s'applique à tous sans exception.

Cette définition a une portée politique immense. Si la loi est générale et s'applique à tous, alors **personne n'est au-dessus d'elle** : ni le riche, ni le puissant, ni le ministre, ni l'agent qui la fait appliquer. C'est le principe de l'État de droit. Rousseau, dans le Contrat social, insiste sur ce point : la loi, pour être légitime, doit venir de tous et s'appliquer à tous ; un acte qui vise un individu ou un objet déterminé n'est pas une loi mais un acte de puissance particulier. Ainsi, dans notre scène d'ouverture, l'amende infligée sans procès-verbal n'est pas une application de la loi : c'est un acte arbitraire, précisément parce qu'il échappe à la forme générale et régulière de la loi.

ATTENTION Piège fréquent : confondre « la loi » et « un ordre »

Ne dis pas : « la loi, c'est ce que décide celui qui commande ». Un ordre particulier (« toi, paie ! ») n'est pas une loi. La loi est impersonnelle : elle dit « quiconque commet telle infraction encourt telle peine ». C'est cette impersonnalité qui protège le citoyen contre l'arbitraire. Au Bac, confondre loi et commandement, c'est rater la définition même de l'État de droit.

1.4 La contrainte : ce qui distingue le droit de la morale

Voici maintenant une question décisive : quelle différence y a-t-il entre la règle de droit « il est interdit de voler » et la règle morale « il ne faut pas voler » ? Les deux disent la même chose. Pourtant, elles n'obligent pas de la même manière.

DÉFINITION La contrainte

La **contrainte** est le caractère obligatoire et extérieur de la règle de droit : elle s'impose à l'individu indépendamment de son consentement et, au besoin, par la force publique organisée (police, tribunaux, prisons). C'est elle qui distingue la règle juridique de la règle morale, laquelle ne s'impose que de l'intérieur, par la conscience.

La règle morale s'adresse à ma conscience : si je mens, je peux éprouver de la honte ou du remords, mais nul ne viendra m'arrêter pour cela. La règle de droit, elle, s'impose de l'extérieur : si je vole, je serai poursuivi, jugé, puni — que ma conscience approuve ou non. Kant formule cette distinction avec une grande netteté dans la Doctrine du droit : la législation morale concerne l'intention (la bonne volonté, le mobile du devoir), tandis que la législation juridique ne concerne que la légalité extérieure des actes, quel qu'en soit le mobile. On peut obéir au droit par pur intérêt, par peur du gendarme : juridiquement, cela suffit. Moralement, cela ne suffit pas.

EXEMPLE Contrainte juridique et conviction morale

Un commerçant de marché paie ses impôts non pas parce qu'il juge noble de contribuer aux dépenses publiques, mais parce qu'il craint les pénalités. Son acte est juridiquement parfait, moralement indifférent. Inversement, un militant qui refuse de payer un impôt qu'il juge injuste agit peut-être selon sa conscience, mais il enfreint le droit et s'expose à la contrainte de l'État. Le droit ne demande pas d'être aimé : il demande d'être respecté.

1.5 La sanction : ce qui rend la contrainte effective

Une règle qui dit « interdit de voler » sans rien prévoir contre le voleur serait un vœu pieux, non une règle de droit. La contrainte n'est pas un mot abstrait : elle s'incarne dans la **sanction**.

DÉFINITION La sanction

La **sanction** est la conséquence juridique attachée à la violation de la règle de droit : amende, peine de prison, nullité d'un acte, dommages et intérêts, etc. Elle est prononcée par une autorité compétente (le juge) selon une procédure réglée. C'est elle qui rend la contrainte effective : sans sanction, la règle de droit serait dépourvue de force.

Remarque bien la différence avec la violence brute : la sanction juridique n'est pas une vengeance. Elle est prévue à l'avance par la loi, proportionnée à la faute, prononcée par un juge

impartial après un procès contradictoire. C'est ce qui distingue la justice d'État du règlement de comptes. Notre motard de Yaoundé, précisément, a droit à un procès-verbal : la procédure fait partie du droit, et une sanction infligée hors procédure est elle-même illégale.

1.6 La légalité : conforme à la loi... mais est-ce suffisant ?

Nous touchons ici au cœur de notre problème. Un acte est dit légal lorsqu'il est conforme à la loi en vigueur. Définissons cette notion capitale.

DÉFINITION La légalité

La **légalité** est la conformité d'un acte, d'une décision ou d'une conduite à la loi positive en vigueur. Elle se constate objectivement : il suffit de comparer l'acte au texte. Il faut la distinguer soigneusement de la **légitimité**, qui est la conformité d'un acte ou d'une autorité à la justice, aux valeurs morales ou au consentement des gouvernés.

ATTENTION Erreur classique : confondre légal et légitime

C'est LA confusion la plus grave — et la plus fréquente — dans les copies. Légal signifie : conforme à la loi positive. Légitime signifie : conforme à la justice. Or un acte peut être légal sans être légitime : l'esclavage fut pendant des siècles parfaitement légal (organisé par des codes, des tribunaux, des contrats) sans jamais être légitime ; l'apartheid en Afrique du Sud était un système de lois votées en bonne et due forme. Inversement, un acte peut être légitime sans être légal : désobéir à une loi injuste, comme les résistants aux régimes oppressifs, peut être moralement juste tout en étant juridiquement punissable. Retiens la formule : la légalité regarde le texte, la légitimité regarde la justice.

Cette distinction répond déjà partiellement à notre situation-problème : quand le motard crie « c'est injuste ! » et que le policier répond « c'est la loi », ils ne parlent pas le même langage. L'un invoque la légitimité, l'autre la légalité. La philosophie du droit naît précisément de cet écart.

1.7 La liberté au sens juridique : la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres

Dernière notion fondamentale : la liberté. Au sens courant, être libre, c'est faire ce qu'on veut. Mais si chacun faisait tout ce qu'il veut, la liberté des uns détruirait celle des autres : le plus fort écraserait le plus faible. Le droit propose donc une définition plus subtile.

DÉFINITION La liberté juridique

Au sens juridique, la **liberté** est le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'énonce ainsi : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société

la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
»

Ce texte est révolutionnaire : il affirme que la loi n'est pas l'ennemie de la liberté, mais sa condition. En interdisant à chacun de nuire aux autres, la loi garantit à tous un espace de liberté égale. Le code de la route, que le motard peut trouver contraignant, est précisément ce qui permet à chacun de circuler sans être renversé. Comme le dira Rousseau, obéir à la loi qu'on s'est prescrite, c'est être libre — thèse que nous étudierons avec le contrat social.

LE SAVAIS-TU ?**Le saviez-vous ?**

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, adoptée pendant la Révolution française, a inspiré les constitutions du monde entier, y compris africaines. Le préambule de la Constitution camerounaise de 1996 affirme explicitement l'attachement du peuple camerounais aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 — adoptée à Nairobi et entrée en vigueur en 1986 — et dans les conventions internationales ratifiées. Le droit positif camerounais plonge donc ses racines dans cette histoire mondiale de la liberté.

1.8 Carte mentale : les concepts fondamentaux du droit



Carte mentale des concepts fondamentaux de la philosophie du droit.

1.9 Problématisation : le droit se réduit-il à la loi positive ?

Rassemblons nos définitions. Le droit positif est un ensemble de règles générales, contraignantes et sanctionnées, édictées par l'autorité d'un État. Mais une question demeure, et c'est la question directrice de toute cette leçon : **le droit se réduit-il à la loi positive, ou suppose-t-il un fondement supérieur ?**

Deux réponses s'affrontent. Pour le positivisme juridique (théorie défendue notamment par Hans Kelsen au XX^e siècle), le droit n'est que l'ensemble des normes valablement édictées selon la procédure prévue : une loi injuste reste une loi, et la question de la justice relève de la morale, non du droit. Pour la tradition du droit naturel (de Cicéron à Locke), il existe au-dessus des lois humaines des principes de justice universels — dignité, égalité, liberté — auxquels toute loi positive doit se conformer pour mériter pleinement le nom de droit. Une loi radicalement injuste serait alors, selon la formule de saint Augustin reprise par Thomas d'Aquin, une « non-loi ».

Notre leçon suivra ce débat : nous examinerons d'abord les fondements du droit (nature et contrat social), puis le rapport entre droit et force, ensuite les formes de la justice, avant de conclure sur l'attitude citoyenne.

MÉTHODE

Définir un concept au Bac : le genre proche et la différence spécifique

Pour rédiger une définition irréfutable dans une dissertation, procède en quatre étapes :

1. Trouve le genre proche : la classe générale à laquelle appartient la notion. Exemple : la loi est une règle.
2. Ajoute la différence spécifique : ce qui la distingue des autres membres du genre. Exemple : une règle juridique, générale, abstraite, permanente et coercitive.
3. Distingue des notions voisines : loi ≠ ordre particulier ; légalité ≠ légitimité ; droit ≠ morale.
4. Illustre par un exemple : la Constitution de 1996, le Code pénal camerounais.

Une définition qui ne comporte que le genre (« la loi est une règle ») est vide ; une définition sans distinction (« légal, c'est-à-dire juste ») est fautive.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Pascal, Pensées

Lisons ce fragment célèbre de Pascal : « La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. [...] Il faut donc mettre ensemble la justice et la force ; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. » (Pascal, Pensées).

Analysons pas à pas. Premier temps : la justice sans force est impuissante — une règle juste mais sans sanction ne sera pas respectée par les méchants ; c'est le problème de la contrainte. Deuxième temps : la force sans justice est tyrannique — le pouvoir qui ne s'appuie que sur la contrainte, sans légitimité, n'est qu'une violence organisée ; c'est le cas de notre policier arbitraire. Troisième temps : la conclusion — il faut unir justice et force, c'est-à-dire faire que la force publique serve le droit et que le droit soit effectivement appliqué. Ce texte annonce tout notre problème : l'État se distingue du bandit en ce que sa force prétend être au service de la justice. Encore faut-il vérifier que cette prétention est fondée : ce sera l'objet de la section sur le droit et la force.

EXERCICE RÉSOLU 1 Sujet type Bac : « La loi est-elle toujours juste ? »

Énoncé. — Après avoir défini les notions de loi et de justice, vous examinerez la question : la loi est-elle toujours juste ?

SOLUTION

Correction détaillée.

Étape 1 — Analyse du sujet. Le sujet porte sur le rapport entre deux notions : la **loi** (règle générale, abstraite, permanente, votée par le législateur) et la **justice** (conformité au droit et à l'équité). Le « toujours » invite à tester la thèse par des contre-exemples.

Étape 2 — Définitions. La loi appartient au droit positif : elle est posée par une autorité humaine et garantie par la contrainte et la sanction. La justice peut signifier la conformité à la loi (sens juridique) ou la conformité à une exigence d'équité supérieure (sens moral). C'est toute la distinction entre légalité et légitimité.

Étape 3 — Plan dialectique.

- Thèse : la loi vise la justice. Par sa généralité, elle traite tous les citoyens également et protège la liberté de chacun (Déclaration de 1789, art. 4 : la loi borne la liberté là où commence le dommage à autrui). En ce sens, la loi est l'instrument de la justice.
- Antithèse : mais la loi positive peut être injuste. L'esclavage et l'apartheid étaient légaux ; une loi votée par une majorité peut opprimer une minorité. La légalité ne garantit donc pas la légitimité.
- Synthèse : la loi n'est juste que si elle se conforme à des principes supérieurs (dignité, égalité, droits de l'homme). C'est pourquoi les constitutions modernes, dont celle du Cameroun de 1996, subordonnent les lois aux droits fondamentaux : la justice devient le critère de la loi elle-même.

Étape 4 — Conclusion. La loi n'est pas toujours juste : elle doit l'être, et c'est cette exigence qui fonde à la fois le devoir d'obéissance aux lois justes et le droit de résistance à l'oppression.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **droit positif** est l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État à un moment donné ; il est « posé » par les hommes, donc variable dans le temps et l'espace.
- La **loi** est une règle générale, abstraite et permanente : elle s'applique à tous et ne vise personne en particulier.
- La **contrainte** et la **sanction** distinguent le droit de la morale : le droit s'impose de l'extérieur, par la force publique organisée.
- La **légalité** (conformité à la loi) ne se confond pas avec la **légitimité** (conformité à la justice) : l'esclavage fut légal sans être légitime.
- La **liberté** juridique consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (Déclaration de 1789, art. 4) : la loi borne la liberté pour la garantir à tous.
- Question directrice : le droit se réduit-il à la loi positive, ou suppose-t-il un fondement supérieur ?

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

1. Définis le droit positif en utilisant la méthode du genre proche et de la différence spécifique, puis distingue-le du droit naturel.
2. À l'aide d'un exemple tiré de l'histoire ou de l'actualité, montre qu'un acte peut être légal sans être légitime.
3. Explique en quelques lignes pourquoi, selon l'article 4 de la Déclaration de 1789, la loi est la condition et non l'ennemie de la liberté.

CORRIGÉ Exercice 1 à 3

1. Le droit positif est une règle (genre proche) juridique, posée par une autorité humaine, effectivement en vigueur dans un État à un moment donné, et garantie par la contrainte (différences spécifiques). Il se distingue du droit naturel, ensemble de principes de justice censés être universels et antérieurs à toute loi humaine : le droit positif dit le droit tel qu'il est, le droit naturel dit le droit tel qu'il devrait être.
2. Exemple : sous l'apartheid en Afrique du Sud, les lois interdisant aux Noirs l'accès à certains lieux étaient votées et appliquées régulièrement — donc légales — tout en violant l'égalité fondamentale des hommes — donc illégitimes. La légalité se constate par comparaison au texte ; la légitimité se juge au regard de la justice.
3. Selon l'article 4, ma liberté n'a de bornes que celles qui assurent aux autres la jouissance des mêmes droits, et ces bornes ne peuvent être fixées que par la loi. La loi ne supprime donc pas la liberté : elle délimite pour chacun un espace égal de liberté, en interdisant à tous de nuire à autrui. Sans loi, règnerait la liberté illimitée du plus fort, c'est-à-dire la servitude du plus faible.

2 LES FONDEMENTS DU DROIT : NATURE, CONTRAT

Nous avons défini, dans la section précédente, ce qu'est le droit positif : un ensemble de règles édictées par l'autorité compétente, assorties de sanctions, et qui s'imposent à tous dans une société donnée. Mais une question plus profonde surgit aussitôt : d'où le droit tire-t-il son **autorité** ? Qu'est-ce qui rend une loi légitime, et non simplement obligatoire ? Si un régime promulgue une loi injuste — une loi discriminatoire, par exemple —, suis-je moralement tenu d'obéir ? Autrement dit : le droit se fonde-t-il sur lui-même, ou renvoie-t-il à quelque chose qui le dépasse ?

Deux grandes réponses s'affrontent dans l'histoire de la philosophie. La première, celle du **droit naturel**, affirme qu'il existe des droits antérieurs et supérieurs à toute loi humaine, inscrits dans la nature même de l'homme. La seconde, celle du **positivisme juridique**, soutient que le droit n'est rien d'autre que ce que les institutions humaines établissent selon les formes requises. Entre les deux, les théories du **contrat social** (Hobbes, Rousseau) proposent une voie originale : le droit ne descend pas du ciel de la nature, il naît d'une convention libre entre les hommes. Examinons ces trois voies.

2.1 Le droit naturel : des droits antérieurs à toute loi

Une intuition familière.

Imagine un procès où l'accusé se défend ainsi : « J'ai appliqué la loi de mon pays ; cette loi m'ordonnait de dénoncer mes voisins. » Ta réaction spontanée est sans doute : « Mais cette loi était injuste ! » Or, en disant cela, tu admetts implicitement qu'il existe une justice supérieure à la loi, une norme au-dessus des normes établies, à la lumière de laquelle on peut juger les lois elles-mêmes. C'est exactement l'intuition du droit naturel.

DÉFINITION Droit naturel et droit positif

Le **droit naturel** (du latin *jus naturale*) désigne l'ensemble des droits et des principes de justice qui appartiennent à tout homme du seul fait de sa nature humaine — droit à la vie, à la liberté, à la propriété, à la dignité —, indépendamment de toute loi écrite. Ces droits sont dits imprescriptibles (on ne peut y renoncer ni les perdre par le temps) et inaliénables (on ne peut ni les vendre ni les céder). Le **droit positif** (du latin *ponere*, poser, établir) désigne au contraire l'ensemble des règles de droit effectivement posées par les institutions humaines (constitutions, lois, décrets, coutumes reconnues) dans un État donné, à un moment donné. Le droit naturel dit ce qui devrait être ; le droit positif dit ce qui est juridiquement en vigueur.

L'argumentation de Cicéron.

C'est le philosophe et juriste romain Cicéron (I^{er} siècle av. J. - C.) qui a donné au droit naturel sa formulation classique. Dans *De la République* et *Des lois*, il soutient que la vraie loi est la droite raison conforme à la nature, universelle, immuable et éternelle. Cette loi, écrit-il, ne peut être abrogée par le Sénat ni par le peuple, et elle est la même à Rome, à Athènes, aujourd'hui et demain. Conséquence décisive : une loi injuste n'est pas véritablement une loi. Le fait qu'un texte ait été voté selon les formes ne suffit pas à en faire du droit : il faut encore qu'il soit conforme à la justice naturelle.

PROPRIÉTÉ La thèse de Cicéron

Pour Cicéron (*De la République*, III), la loi véritable est « la droite raison, conforme à la nature, répandue chez tous les hommes, constante, éternelle ». Il en résulte que « il ne peut pas y avoir une loi à Rome, une autre à Athènes, une maintenant, une autre plus tard, mais une seule loi éternelle et immuable s'imposera à toutes les nations et à tous les temps ». Corollaire : un texte injuste, même voté régulièrement, ne mérite pas le nom de loi — la conformité à la justice naturelle est la condition de validité morale de toute loi positive.

Cette tradition aboutit, à l'âge classique, aux théories des droits imprescriptibles de l'homme : pour John Locke (*Second Traité du gouvernement civil*), les hommes possèdent par nature des droits à la vie, à la liberté et à la propriété, et les gouvernements sont institués précisément pour les protéger — non pour les créer.

EXEMPLE Le droit naturel dans la Constitution camerounaise

Le préambule de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 affirme que «le peuple camerounais proclame son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme » et que «la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger » ; il ajoute que «nul ne peut être tenu en esclavage ». Or le préambule ne crée pas ces libertés : il les reconnaît, comme si elles préexistaient à la Constitution elle-même. C'est la trace visible du droit naturel au sommet de notre droit positif : le législateur camerounais admet qu'il y a des droits que nulle loi ne peut supprimer.

LESAVAIS-TU ? 1948 : le droit naturel renaît des cendres du nazisme

Sous le régime nazi, les lois de Nuremberg (1935), qui privaient les Juifs de leurs droits, étaient juridiquement parfaitement légales : votées, promulguées, appliquées. Au procès de Nuremberg (1945–1946), les accusés objectèrent qu'ils n'avaient fait qu'obéir aux lois de leur pays. Les juges répondirent qu'il existe des crimes contre l'humanité qu'aucune loi positive ne peut justifier. C'est en réaction directe à cette injustice légale que fut adoptée, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme : la forme moderne du droit naturel, affirmant que certains droits appartiennent à tout être humain, quoi qu'en dise aucune loi.

2.2 Le droit positif : le droit comme fait institutionnel

La réponse du positivisme.

Face au droit naturel, le **positivisme juridique** objecte : où donc cette « loi naturelle » est-elle écrite ? Qui la connaît ? Ne risque-t-on pas, au nom de la « justice », de voir chacun invoquer sa propre morale pour désobéir ? Pour le positivisme, le droit n'est que ce que l'État édicte selon les procédures établies. La validité d'une loi tient à sa forme et à sa source (a-t-elle été votée par l'organe compétent, promulguée, publiée ?), non à son contenu moral. Le juriste autrichien Hans Kelsen (Théorie pure du droit, 1934) a radicalisé cette position : le droit est un système de normes hiérarchisées qui tire sa validité d'une norme fondamentale (Grundnorm) supposée, et non de la morale ; confondre le droit et la justice, c'est corrompre la science juridique.

La confrontation.

Chaque thèse a sa force et sa faiblesse, qu'un tableau permet de résumer :

	Droit naturel	Droit positif (positivisme)
Fondement	La nature humaine, la raison universelle	La décision des institutions compétentes
Critère de validité	La conformité à la justice	La forme et la procédure d'adoption
Force	Permet de critiquer et de résister aux lois injustes	Garantit la sécurité juridique : chacun sait à quelles règles s'en tenir
Faiblesse	Risque l'arbitraire : chacun peut invoquer « sa » justice naturelle	Peut légitimer l'injustice légale : « c'est la loi » devient une excuse

Le débat n'est pas académique : il se pose chaque fois qu'une loi positive heurte la conscience morale — lois discriminatoires, peines iniques, ou au contraire résistance à l'oppression au nom de droits supérieurs.

2.3 Le contrat social : le droit comme convention libre

Entre le ciel de la nature et la pure décision étatique, une troisième voie s'ouvre au XVII^e et au XVIII^e siècle : celle du **contrat social**. L'idée est audacieuse : le droit et l'État ne sont ni naturels ni divins, ils sont le produit d'une convention que les hommes ont librement passée entre eux pour sortir de l'état de nature — la condition hypothétique où vivrait l'humanité sans loi ni gouvernement.

Hobbes : aliéner sa liberté pour échapper à la guerre.

Pour Thomas Hobbes (*Léviathan*, 1651), l'état de nature est un état d'insécurité radicale : les hommes, à peu près égaux en force et en ruse, mus par la crainte et le désir de se préserver, en viennent nécessairement à la « guerre de tous contre tous » (*bellum omnium contra omnes*), où la vie de l'homme est, selon sa formule célèbre, « solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte » (*Léviathan*, chap. XIII). Pour échapper à cette mort perpétuellement menaçante, les hommes concluent un pacte : chacun aliène (cède) sa liberté illimitée à un souverain unique — le *Léviathan* — qui, détenant toute la force, garantit la paix. Le droit naît donc de la peur et du calcul rationnel : mieux vaut obéir à un pouvoir absolu que vivre dans la terreur. Chez Hobbes, le contrat fonde un pouvoir quasi absolu : le souverain n'est pas partie au contrat, il en est le bénéficiaire.

Rousseau : s'aliéner à tous pour n'obéir qu'à soi-même.

Jean-Jacques Rousseau reprend l'idée contractuelle mais en inverse la conclusion. Dans *Du contrat social* (1762), il pose le problème en ces termes : trouver une forme d'association où chacun, « s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant » (livre I, chap. VI). La solution : l'aliénation totale de chacun à tous — c'est-à-dire au corps politique tout entier, et non à un maître. En donnant ses droits à la communauté, chacun ne se donne à personne en particulier ; et comme tous font de même, nul n'a intérêt à rendre la condition des autres onéreuse. Le peuple ainsi uni devient souverain, et la loi légitime est l'expression de la **volonté générale**.

PROPRIÉTÉ La thèse de Rousseau : obéir à la loi qu'on s'est prescrite

Pour Rousseau, la loi n'est légitime que si elle émane de la volonté générale du peuple souverain. Argument : seule une loi que le peuple se donne à lui-même concilie l'obéis-

sance et la liberté, car en obéissant à cette loi, le citoyen n'obéit à aucune volonté étrangère — il obéit à sa propre volonté éclairée, élevée à l'universel. C'est le sens de la formule : « l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » (Du contrat social, livre I, chap. VIII). Le passage de l'état de nature à l'état civil transforme l'homme : à l'impulsion de l'appétit seul succède la liberté morale, qui fait de l'homme un être véritablement maître de lui.

La volonté générale n'est pas la volonté de tous.

Rousseau établit une distinction capitale, trop souvent négligée. La volonté de tous est la simple somme des volontés particulières : elle agrège des intérêts privés, comme un sondage d'opinions ou un vote où chacun défend son avantage. La volonté générale, elle, vise l'intérêt commun : elle considère ce qui est bon pour le corps politique comme tel, en faisant abstraction des intérêts privés qui divisent. Rousseau l'écrit explicitement : la volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières ; si l'on ôtait de ces volontés les intérêts particuliers qui s'entre-détruisent, il resterait comme résidu la volonté générale (Du contrat social, livre II, chap. III).

ATTENTION Ne pas confondre volonté générale et majorité

Erreur fréquente au Baccalauréat : identifier la volonté générale à la volonté de la majorité, ou à l'addition des opinions individuelles. C'est un contresens. Une majorité peut se tromper et voter une loi contraire au bien commun (par exemple sous l'effet de passions ou d'intérêts de clan) ; inversement, la volonté générale peut être exprimée par un seul sage. La volonté générale se définit par son objet — le bien commun — et non par un décompte numérique. De même, ne confonds pas l'état de nature de Hobbes (guerre de tous contre tous) avec celui de Rousseau (pour qui l'homme naturel est plutôt paisible et c'est la société qui le corrompt).

2.4 Bilan : un fondement qui dépasse le droit positif

Que retenir de ce parcours ? Le droit positif, si nécessaire soit-il à la vie en société, ne peut se fonder lui-même : dire « c'est la loi parce que c'est la loi » est un cercle vide. Il renvoie donc à un fondement qui le dépasse. Trois candidats se sont présentés : la nature humaine (droit naturel), la pure décision procédurale (positivisme), la convention libre des associés (contrat social). Les théories contractualistes offrent une synthèse puissante : elles fondent le droit sur la volonté humaine (contre le droit naturel), mais sur une volonté universelle et rationnelle (contre l'arbitraire positiviste). La leçon essentielle est celle-ci : une loi n'est pleinement légitime que si l'on peut la penser comme conforme à la dignité de tous et voulue par tous en tant que citoyens. C'est ce critère qui permettra, dans les sections suivantes, d'analyser le rapport du droit à la force et les formes de la justice.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Rousseau, *Du contrat social*, I, VIII

Lisons cet extrait célèbre : «Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. [...] On peut ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui ; car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. » (Rousseau, *Du contrat social*, livre I, chap. VIII).

Analysons pas à pas. Premier temps : Rousseau décrit une perte — la liberté naturelle, c'est-à-dire le pouvoir illimité de prendre tout ce qu'on peut. Deuxième temps : il décrit un gain — la liberté civile, c'est-à-dire la jouissance garantie et sécurisée de ses biens, protégée par la loi au lieu d'être exposée à la force du premier venu. Troisième temps (le plus philosophique) : il ajoute la liberté morale — obéir non à ses pulsions, mais à une loi qu'on s'est soi-même prescrite. L'argument est rigoureux : la liberté véritable n'est pas l'absence de règle (qui n'est que caprice et esclavage des passions), mais l'autonomie, au sens étymologique (autos, soi ; nomos, loi) : se donner sa loi à soi-même. Le contrat social n'écrase donc pas la liberté : il la métamorphose et l'élève.

EXERCICE RÉSOLU 2 Sujet de dissertation : le droit a-t-il besoin d'un fondement ?

Sujet : Une loi injuste est-elle encore une loi ?

SOLUTION

Analyse du sujet. Les termes clés : loi (règle positive édictée par l'autorité compétente), injuste (contraire à l'équité, aux droits fondamentaux), encore (la question porte sur le seuil à partir duquel l'injustice détruit la qualité de loi). Le problème : faut-il définir la loi par sa forme (positivisme) ou par sa conformité à la justice (droit naturel) ?

Plan dialectique en trois parties.

Thèse — Oui, une loi injuste reste juridiquement une loi. Le positivisme juridique (Kelsen) : la validité d'une loi tient à sa procédure d'adoption, non à son contenu moral. Cette position garantit la sécurité juridique : si chacun pouvait désobéir aux lois qu'il juge injustes, l'ordre juridique s'effondrerait dans l'arbitraire subjectif. Exemple : on peut contester une loi fiscale tout en l'appliquant, en attendant sa réforme par les voies légales.

Antithèse — Non, une loi radicalement injuste perd sa qualité de loi. La tradition du droit naturel (Cicéron : la vraie loi est la droite raison conforme à la nature) : une loi qui viole les droits imprescriptibles de l'homme n'est pas une loi, mais une violence déguisée en loi. Exemple historique : les lois de Nuremberg (1935), légales en forme, furent jugées nulles moralement à Nuremberg ; la Déclaration universelle de 1948 en est la réponse. Le préambule de la Constitution camerounaise reconnaît lui-même des libertés fondamentales supérieures à toute loi ordinaire.

Synthèse — Distinguer validité juridique et légitimité. Une loi injuste peut rester valide (elle oblige juridiquement) tout en étant illégitime (elle n'oblige pas moralement). Le contrat

social de Rousseau fournit le critère de légitimité : une loi n'est légitime que si elle exprime la volonté générale, c'est-à-dire vise le bien commun et peut être voulue par tous. La résistance à l'injustice légale est alors elle-même un acte juridique supérieur, fondé sur le droit naturel et la souveraineté du peuple.

Conclusion possible. Une loi injuste est une loi au sens faible (formel), mais non au sens fort (légitime) : le droit positif trouve toujours sa justification dernière dans un fondement — nature ou volonté générale — qui le dépasse.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **droit naturel** : droits imprescriptibles (vie, liberté, propriété, dignité) inscrits dans la nature humaine, antérieurs et supérieurs à toute loi positive (Cicéron, Locke).
- Le **droit positif** : droit effectivement établi par les institutions ; pour le positivisme (Kelsen), sa validité tient à la forme et à la procédure, non à la morale.
- Chez **Hobbes**, les hommes sortent de la guerre de tous contre tous en aliénant leur liberté à un souverain qui garantit la paix.
- Chez **Rousseau**, chacun s'aliène à tous et n'obéit qu'à la volonté générale ; obéir à la loi qu'on s'est prescrite, c'est être libre.
- La volonté générale vise le bien commun ; elle n'est pas la somme des volontés particulières ni la simple majorité.
- Bilan : le droit positif renvoie à un fondement (nature ou contrat) qui le dépasse et qui fonde sa légitimité.

3 DROIT ET FORCE : LA LOI DU PLUS FORT N'EST PAS LE DROIT

Dans la section précédente, nous avons cherché les **fondements** du droit : certains les placent dans la nature humaine (droit naturel), d'autres dans un contrat qui institue la société (droit positif). Mais une objection redoutable demeure, aussi vieille que la politique elle-même : et si, derrière toutes ces belles théories, le droit n'était en réalité que la force déguisée ? N'est-ce pas toujours le plus fort — le plus riche, le mieux armé, le mieux organisé — qui fait les lois à son profit ? Un proverbe populaire camerounais le dit avec ironie : « C'est celui qui tient le bâton qui a raison. » Faut-il en conclure que le droit n'est qu'une apparence, un masque poli posé sur la brutalité ? C'est le problème que nous devons maintenant affronter : **si le droit repose sur la force, en quoi diffère-t-il de la violence ?** Et inversement : la justice peut-elle se passer de toute force ?

3.1 Le problème : le droit est-il une force, ou l'inverse de la force ?

Commençons par une expérience de pensée très simple. Un homme armé t'arrête sur la route entre Yaoundé et Douala et exige ton argent. Tu obéis. As-tu obéi à un droit ? Évidemment non : tu as cédé à une force. Personne ne dira que le bandit avait « le droit » de te dépouiller, ni que tu avais le « devoir » d'obéir. Pourtant, l'État aussi te contraint : il lève l'impôt, il sanctionne, il emprisonne. Si la contrainte est la même dans les deux cas, qu'est-ce qui distingue l'État du bandit ?

DÉFINITION Force, violence, autorité, puissance publique

La **force** est une puissance de fait, physique ou matérielle, qui contraint un individu à agir contre sa volonté. La **violence** est l'usage illégitime ou destructeur de cette force. L'**autorité**, au contraire, est un pouvoir reconnu comme légitime par ceux qui y sont soumis : on n'obéit pas seulement parce qu'on y est forcé, mais parce qu'on juge qu'on le doit. Enfin, la **puissance publique** désigne la force organisée de l'État, mise au service du droit (police, justice, armée).

Toute la question est donc là : la force peut-elle se transformer en droit ? Ou bien le droit n'est-il jamais que le nom poli que le plus fort donne à sa domination ? Deux grands auteurs du programme, Pascal et Rousseau, répondent à cette question avec une profondeur remarquable — et leurs analyses se complètent.

3.2 La thèse de Pascal : justice et force doivent s'unir

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Pascal, Pensées

Lisons ce fragment célèbre des Pensées (éd. Brunschvicg, fr. 298 / Lafuma 814) : « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants ; la force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. » Analysons pas à pas :

1. Premier constat : la justice seule est impuissante. Une règle juste que rien ne fait respecter sera méprisée par les « méchants », c'est-à-dire par ceux qui n'ont aucun scrupule moral. Une loi sans sanction n'est qu'un vœu pieux.
2. Second constat : la force seule est tyrannique. Un pouvoir qui impose sa volonté sans aucun titre de justice n'est qu'une domination brutale ; il est « accusé », c'est-à-dire contestable et contesté.
3. Conclusion : il faut unir justice et force. Mais l'union peut se faire de deux manières : rendre le juste fort (idéal), ou déclarer juste ce qui est fort (perversion).

PROPRIÉTÉ Thèse de Pascal : l'union nécessaire de la justice et de la force

Selon Pascal, la justice et la force sont deux réalités distinctes qui doivent être unies : la justice sans la force est impuissante (elle est bafouée par les méchants), et la force sans la justice est tyrannique (elle est injuste et contestée). L'idéal politique serait donc de « faire que ce qui est juste soit fort ». Mais Pascal ajoute un constat amer : « ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste » (Pensées, fr. 298). Autrement dit : faute de pouvoir donner la force à la justice, les sociétés ont souvent donné à la force l'apparence de la justice — le droit positif risque ainsi de n'être que le maquillage de la puissance établie.

La dernière phrase de Pascal est d'une lucidité redoutable. Elle signifie que le droit positif, loin d'être toujours l'expression de la justice, peut fonctionner comme un alibi : celui qui détient la force fait les lois, puis déclare ces lois justes pour se dispenser d'en rendre compte. Pense aux régimes coloniaux qui se donnaient des « codes » et des « lois » pour légaliser l'expropriation des terres africaines : la forme juridique y servait à habiller un rapport de force. Pascal ne dit pas que tout droit est mensonge ; il dit que le droit est ambigu : il peut être l'armure de la justice ou le masque de la force, et l'esprit critique du citoyen consiste précisément à distinguer les deux.

EXEMPLE Force et droit : le voleur et l'impôt

Un voleur qui me dépouille sous la menace d'une arme exerce une force, non un droit : je cède par peur, je ne reconnais aucune légitimité à son acte, et je porterai plainte dès que je le pourrai. En revanche, l'impôt levé par l'État selon une loi votée est une contrainte légitime : certes, il me prive d'une partie de mon argent, comme le voleur ; mais il est établi par une loi générale, votée par des représentants, affectée à des fins communes (écoles, hôpitaux, routes), et contestable par des voies légales. La différence n'est pas dans la sensation de la contrainte — elle est dans le titre qui la fonde.

3.3 La thèse de Rousseau : la force ne fonde aucun droit

Pascal montrait que la force seule est tyrannique ; Rousseau va plus loin et démontre rigoureusement, au chapitre III du livre I du Contrat social (intitulé « Du droit du plus fort »), que la force ne peut jamais produire de droit.

PROPRIÉTÉ Thèse de Rousseau : le droit du plus fort n'existe pas

Rousseau écrit : « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » (Du contrat social, I, 3). Sa démonstration se déploie en trois moments :

1. La force est un pouvoir physique, et rien de plus. Elle produit des effets tant qu'elle dure, mais elle cesse dès qu'une force supérieure lui résiste. Un pouvoir fondé sur la

force est donc par nature instable : il tombe dès qu'on peut le renverser.

2. Obéir par nécessité n'est pas obéir par devoir. Si je cède au plus fort, j'accomplis un acte de prudence, non un acte d'obligation : « c'est un acte de nécessité, non de volonté », précise Rousseau. Or un droit qui ne crée aucun devoir n'est pas un droit du tout.
3. Donc la force ne produit aucun droit. Si le droit naissait de la force, il changerait avec elle : chaque fois qu'un plus fort surgirait, le droit changerait de camp, et le « droit du plus fort » se détruirait lui-même, puisque le successeur aurait autant de « droit » que le prédécesseur. Conclusion de Rousseau : « convenons donc que force ne fait pas droit » (Du contrat social, I, 3).

L'argument décisif est le second. Le concept de **droit** implique celui de **devoir** : dire « l'État a le droit de lever l'impôt », c'est dire « les citoyens ont le devoir de le payer ». Mais la force ne peut engendrer que de la contrainte, jamais de l'obligation. Entre « je suis forcé » et « je dois », il y a tout l'abîme qui sépare la physique de la morale, le fait du droit. Le bandit de grand chemin, dit Rousseau avec ironie, aurait alors autant de « droit » que le roi : la seule différence serait le calibre de leurs armes.

ATTENTION Contresens fréquent : Rousseau ne refuse pas toute force au droit

Erreur classique des copies : présenter Rousseau comme un doux rêveur qui voudrait un droit sans aucune contrainte. C'est exactement l'inverse ! Rousseau affirme que la force ne peut pas fonder le droit, mais il soutient que le droit légitime doit disposer de la force publique. Dans l'État institué par le pacte social, la loi — expression de la volonté générale — est précisément ce qui « transforme la force en droit et l'obéissance en devoir » : la contrainte de l'État de droit est légitime parce qu'elle applique des lois que les citoyens se sont données. Ce que Rousseau refuse, c'est que la force crée le droit ; ce qu'il exige, c'est que le droit commande à la force.

ATTENTION Le sophisme du « droit du plus fort » et le naturalisme fallacieux

Attention aussi au raisonnement : « Les lois sont faites par les puissants, donc le droit n'est que la force des puissants. » Ce sophisme confond la genèse d'une loi (qui l'a faite ?) avec sa validité (est-elle juste ?). Qu'une loi injuste soit efficacement appliquée ne la rend pas juste : l'efficacité est un fait, la justice est une valeur. Confondre les deux, c'est commettre ce qu'on appelle un naturalisme fallacieux (ou naturaliste) : déduire indûment ce qui doit être (la norme) de ce qui est (le fait).

3.4 Conséquences politiques : illégitimité des pouvoirs de fait, légitimité de l'État de

droit

De ces analyses découle une conséquence capitale pour la citoyenneté : **un pouvoir fondé sur la seule force est à la fois illégitime et instable**. Illégitime, parce qu'il ne crée aucun devoir d'obéissance ; instable, parce qu'il ne tient que tant qu'aucune force supérieure ne le conteste. L'histoire le vérifie tragiquement : un coup d'État militaire peut s'imposer par les armes, mais tant qu'il n'est pas transformé en ordre juridique reconnu (constitution, élections, consentement), il demeure un pouvoir de fait, que chacun peut légitimement juger usurpateur. De même, le racket exercé par une bande sur un quartier, la rébellion armée qui rançonne les populations : ce sont des forces sans droit, et leur durée ne les sanctifie pas — le temps ne transforme pas la violence en légitimité.

À l'inverse, l'**État de droit** se définit précisément par la subordination de la force au droit : la puissance publique (police, gendarmerie, armée, prisons) n'est pas abolie — Pascal a raison, la justice sans force serait impuissante — mais elle est réglée par le droit : elle n'agit que dans les cas prévus par la loi, selon des procédures légales, sous le contrôle de juges indépendants. La force n'a pas disparu ; elle est devenue instrument de la justice au lieu d'être maîtresse.

Critère	Force brute (violence)	Puissance publique (État de droit)
Fondement	Le fait (capacité de nuire)	La loi (titre juridique)
Obéissance	Nécessité, peur	Devoir, reconnaissance
Stabilité	Instable (tombe avec la résistance)	Durable (survit aux personnes)
Exemple	Coup d'État, racket, banditisme	Impôt légal, jugement, arrestation régulière

MÉTHODE Analyser un rapport légalité / légitimité / force en trois questions

Face à un cas concret (un pouvoir, une sanction, une contrainte), procède toujours ainsi :

1. **Légalité** : l'acte est-il conforme à la loi positive en vigueur ? (Une arrestation sans mandat, une taxe non votée : illégales.)
2. **Légitimité** : la loi elle-même est-elle juste, conforme au droit naturel et aux droits de l'homme ? (Une loi discriminatoire peut être légale et illégitime.)
3. **Force** : la contrainte est-elle exercée par une autorité reconnue, selon des procédures réglées ? (La force privée, même au service d'une bonne cause, reste suspecte ; la force publique, même légale, doit rester proportionnée.)

Un acte pleinement juste répond « oui » aux trois questions. Un « oui » à la première seule définit la légalité froide ; un « oui » à la seconde seule, la révolte légitime ; un « oui » à la troisième seule, l'ordre sans justice.

EXERCICE RÉSOLU 3 Sujet de dissertation : « La force fait-elle le droit ? »

Énoncé — La force fait-elle le droit ? Vous traiterez ce sujet en mobilisant notamment Pas-

cal et Rousseau.

SOLUTION

Correction détaillée.

1. Analyse du sujet. Le verbe « faire » signifie ici « fonder, produire, légitimer ». Le sujet oppose deux concepts : la force (puissance de fait) et le droit (ordre légitime fondant des devoirs). Il demande si le second peut dériver de la première. Le piège serait de répondre simplement « non » par moralisme, ou « oui » par cynisme : il faut problématiser.

2. Problématique. Si le droit a besoin de la force pour être efficace (Pascal), mais que la force seule ne fonde aucun droit (Rousseau), alors le droit n'est ni la force ni l'absence de force : il est la force transformée par la légitimité. Comment la force peut-elle devenir autorité ?

3. Plan dialectique.

- Thèse : il semble que la force fasse le droit. Historiquement, les États naissent de conquêtes ; sociologiquement, les lois protègent souvent les puissants ; Pascal lui-même constate qu'« on a fait que ce qui est fort fût juste ». Le droit positif apparaît comme le masque de la force.
- Antithèse : mais la force ne peut fonder aucun droit. Démonstration de Rousseau (Contrat social, I, 3) : la force est un pouvoir physique qui cesse avec la résistance ; obéir par nécessité n'est pas un devoir ; le « droit du plus fort » se détruit lui-même, puisque tout nouveau plus fort aurait le même « droit ». La force produit de la soumission, jamais de l'obligation.
- Synthèse : la force ne fait pas le droit, mais le droit a besoin de la force. Il faut unir justice et force (Pascal) : c'est la définition même de l'État de droit, où la puissance publique est au service de lois légitimes. La force y est transformée en autorité — « la force en droit et l'obéissance en devoir » (Rousseau).

4. Éléments de conclusion. La force ne fait pas le droit ; elle le sert ou le trahit. Toute la dignité de la vie politique consiste à maintenir la force sous le commandement de la justice — tâche jamais achevée, qui définit le devoir de vigilance du citoyen.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **force** est une puissance de fait ; l'**autorité** est un pouvoir reconnu comme légitime ; la **puissance publique** est la force réglée par le droit.
- Pascal : la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ; il faut les unir, mais l'histoire a souvent « fait que ce qui est fort fût juste » — critique du droit positif comme masque de la force.
- Rousseau : la force ne fonde aucun droit, car elle est un pouvoir physique instable, et obéir par nécessité n'est pas un devoir. Seule la loi légitime transforme la force en

droit.

- Conséquence : un pouvoir de fait (coup d'État, racket) est illégitime et instable ; l'État de droit subordonne la force à la loi.

Ainsi, ni la justice désarmée ni la force aveugle ne peuvent fonder une vie commune digne de ce nom. Mais une question demeure, que cette conclusion soulève sans la résoudre : si la loi doit être juste pour être légitime, qu'est-ce que la justice elle-même ? Rendre à chacun son dû, traiter également les égaux, réparer les torts, punir les fautes : la justice se décline en plusieurs formes qu'il nous faut maintenant distinguer avec soin. C'est l'objet de la section suivante.

4 LES FORMES DE LA JUSTICE

4.1 Introduction : de la contrainte légale à l'exigence d'équité

Dans la section précédente, nous avons vu que le droit ne se réduit pas à la force : « La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique » (Pascal, Pensées, Lafuma 322). La loi du plus fort n'est pas le droit. Mais une fois posé que le droit doit être juste, une question immense s'ouvre : **qu'est-ce qu'être juste ?** La justice n'est pas un bloc monolithique. Depuis l'Antiquité, les philosophes distinguent des **formes de la justice** selon les situations qu'elles régissent : partager des biens communs, réparer un tort entre particuliers, sanctionner une infraction à la loi. Comprendre ces distinctions, c'est déjà apprendre à penser en citoyen lucide, capable de dire : « Ici, on ne me rend pas justice » — et de savoir quelle justice on réclame.

4.2 Définition générale : la justice comme « rendre à chacun son dû »

DÉFINITION La justice : définition classique

La **justice** est la vertu constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû (suum cuique tribuere). Cette formule, fixée par le juriste romain Ulpien (Digeste, I, 1, 10), exprime l'idée centrale : la justice suppose une égalité à réaliser entre ce qui est donné/reçu et ce qui est mérité/dû. Elle n'est pas seulement une institution (les tribunaux), mais une vertu morale et une exigence normative qui s'applique à la cité tout entière.

LE SAVAIS-TU ? L'étymologie et les symboles

Le mot justice vient du latin justitia, lui-même de jus (le droit, la loi, mais aussi le lien, le lien sacré qui unit les hommes). La statue de la Justice (Thémis chez les Grecs, Iustitia chez les Romains) porte deux attributs majeurs :

- La balance : elle pèse les droits et les torts, mesure la proportion. Elle rappelle que juger, c'est mesurer (même racine que mensura).
- Le bandeau sur les yeux : apparu à la Renaissance, il symbolise l'**impartialité**. La justice ne doit pas voir qui plaide (riche/pauvre, parent/étranger, puissant/faible), mais seulement quoi est en cause. C'est l'idéal de l'égalité formelle devant la loi.

Au Cameroun, comme dans bien des pays, le sceau de la Cour Suprême ou du Ministère de la Justice porte souvent cette balance. Mais le bandeau est-il toujours bien posé sur les yeux de la justice camerounaise ? La question hante nos palabres citoyennes.

4.3 La justice distributive : partager selon un critère de mérite, de besoin ou d'égalité

La première forme de justice concerne la **répartition** des biens, des honneurs, des charges, des places, des richesses au sein de la communauté. C'est la **justice distributive**. Elle ne règle pas un conflit entre deux personnes, mais décide qui a droit à quoi dans la cité.

EXPÉRIENCE Aristote et la proportionnalité géométrique

Lisons Aristote, *Éthique à Nicomaque*, Livre V, 3 (1131a-1131b) : «La justice distributive suppose une répartition entre des personnes qui ont part à la communauté [...] Or l'égalité, c'est le rapport de la chose à la personne [...] La justice distributive donc sera cette proportionnalité ; car c'est ainsi que le juste est un moyen proportionnel. »

Analyse guidée :

1. Le contexte : Aristote analyse la polis (la cité). La justice distributive concerne les «choses communes » (honneurs, richesses, charges publiques) que la cité répartit entre les citoyens.
2. La structure : C'est une proportionnalité géométrique ($A/B = C/D$). Si le citoyen A a deux fois plus de mérite (ou de vertu civique, ou de besoin selon les régimes) que le citoyen B, il doit recevoir deux fois plus de parts.
3. L'argument clé : «Traiter également des égaux et inégalement des inégaux, proportionnellement à leur inégalité » (*Politique*, III, 9). Donner la même chose à des inégaux (ex. même salaire pour un travail inégal), c'est créer de l'injustice.
4. Le critère variable : Pour Aristote, le critère est la vertu civique (aristocratie). Pour un démocrate, c'est l'égalité (une personne = une voix, une part). Pour un oligarque, c'est la richesse. Pour un socialiste, c'est le besoin («De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins »).

PROPRIÉTÉ Thèse d'Aristote : la justice est égalité proportionnelle

Pour Aristote, la justice distributive n'est pas l'égalité arithmétique (même part pour tous), mais l'**égalité proportionnelle** (géométrique). «L'injustice, c'est la violation de la proportion » (Éthique à Nicomaque, V, 1131b). L'égalité absolue, appliquée à des sujets inégaux par le mérite ou le besoin, est elle-même une injustice.

EXEMPLE Exemple concret : la bourse d'études au Cameroun

Imaginons deux élèves de Terminale A au Lycée de Nkolbisson.

- Élève A : Moyenne 17/20, parents paysans au village, revenus très faibles.
- Élève B : Moyenne 10/20, parents cadres supérieurs à Yaoundé, revenus élevés.
- Justice distributive au mérite (aristocratique) : La bourse va à l'Élève A. Critère : l'excellence scolaire.
- Justice distributive au besoin (socialiste/social-démocrate) : La bourse va à l'Élève A (ou une bourse plus forte). Critère : la précarité économique.
- Justice distributive égalitaire stricte : On partage la bourse en deux. Critère : la nationalité/citoyenneté seule. Aristote dirait : c'est injuste car on traite inégalement (même part) des situations inégales (mérites/besoins différents).

Ce débat traverse l'actualité camerounaise : allocation des places à l'ENAM, à l'ENS, recrutement à la fonction publique — **quotas régionaux** vs **concours au mérite pur**. La **discrimination positive** (ex. quotas pour les filles dans les filières scientifiques, ou pour les régions en retard scolaire) est une application moderne de la justice distributive : on traite inégalement (avantage accordé) pour corriger une inégalité de fait structurelle et tendre vers une **égalité réelle**.

4.4 La justice commutative (ou réparatrice) : rétablir l'égalité rompue

La seconde forme ne concerne pas la répartition initiale par la collectivité, mais les **relations entre particuliers** (échanges, contrats, dommages). C'est la **justice commutative** (de commutare, échanger) ou **justice réparatrice**.

DÉFINITION Justice commutative / réparatrice

La justice commutative règle les rapports entre individus considérés comme égaux en droit (égalité formelle). Elle vise à rétablir l'égalité arithmétique (stricte) rompue par un contrat lésionnaire, un vol, un dommage causé. Si je te vole 10 000 FCFA, je te dois 10 000 FCFA (plus intérêts/dommages-intérêts). La balance penche ; la justice la redresse.

PROPRIÉTÉ Aristote : l'égalité arithmétique dans les échanges

Toujours dans l'Éthique à Nicomaque (V, 4), Aristote oppose la justice distributive (géométrique) à la justice correctrice (commutative) : « Dans les échanges, le juste est l'égal [...] car l'échange suppose l'égalité [...] Le juge ramène à l'égalité ». Le juge ne regarde pas qui sont les parties (riche/pauvre, chef/subalterne), mais seulement la chose : le dommage subi. C'est l'égalité arithmétique : $A - \text{perte} = B + \text{gain illégitime} \Rightarrow \text{Réparation} = \text{perte}$.

EXEMPLE Exemples camerounais : contrat et réparation

1. Contrat de location (bail) : Un locataire à Douala verse 6 mois de caution. Le propriétaire refuse de la rendre sans motif valable à la fin du bail. La justice commutative ordonne la restitution exacte (égalité arithmétique rétablie).
2. Accident de la route : Un taxi heurte un piéton à Bafoussam. La justice commutative (souvent via l'assurance) impose la réparation du préjudice corporel et matériel : frais médicaux, perte de revenus, préjudice moral. On ne demande pas : « Le piéton est-il un notable ? » mais : « Quel est le dommage ? ».
3. Palabre traditionnelle : Dans une chefferie Bamiléké ou Bamoun, si un homme abat l'arbre à kola de son voisin, la palabre (justice coutumière) vise la réparation : planter un nouvel arbre, offrir du vin de palme, présenter des excuses publiques. C'est une justice commutative relationnelle : elle rétablit l'égalité et le lien social rompu.

4.5 La justice répressive (ou pénale) : sanctionner la violation du droit

La troisième forme intervient quand un sujet viole la loi commune, portant atteinte à l'ordre public. C'est la **justice répressive** (ou pénale). Elle ne répare pas un tort entre deux privés (même si la partie civile y joint ses intérêts), elle **punis** un coupable au nom de la société.

DÉFINITION Justice répressive

La justice répressive est l'ensemble des règles et procédures par lesquelles l'État (seul détenteur de la **légitimité de la contrainte**, selon Weber) inflige une **peine** à l'auteur d'une **infraction** (crime, délit, contravention) définie par la **loi pénale** (nullum crimen, nulla poena sine lege). Elle vise à restaurer l'ordre juridique violé.

À RETENIR Les quatre fonctions classiques de la peine

1. Expiation / Rétribution (Regard vers le passé) : « Œil pour œil, dent pour dent » (Loi du Talion, Code de Hammurabi, Lévitique). Le coupable doit payer sa dette morale. Kant (Métaphysique des mœurs) : « La peine ne peut être infligée que parce que le sujet a commis un délit ». Elle est une fin en soi (justice), pas un moyen.
2. Dissuasion / Prévention générale (Regard vers l'avenir, société) : La peine fait peur aux autres. Beccaria (Des délits et des peines, 1764) : « Le but de la peine n'est pas de tourmenter un être sensible, mais d'empêcher le délinquant de nuire de nouveau et de détourner les autres du crime ».
3. Protection / Neutralisation (Regard vers l'avenir, dangerosité) : Enfermement pour empêcher la récidive (prison, centre de rétention).
4. Réinsertion / Amendement (Regard vers l'avenir, individu) : « La peine a pour fin l'amendement du condamné » (Code pénal camerounais, art. 34 ; héritage du droit français moderne). Travail en prison, formation, suivi psychologique. Foucault (Surveiller et punir) analyse le passage du supplice public (corps du roi) à la prison (discipline des âmes).

ATTENTION Piège classique : réduire la justice à la justice répressive

Erreur fréquente au Bac : Confondre « Justice » et « Tribunal / Prison ».

- La justice répressive n'est qu'une forme.
- Un sujet sur « La justice n'est-elle que sanction ? » attend que vous distinguiez les trois formes. Répondre seulement par le droit pénal = hors-sujet / note éliminatoire.
- Contresens sur Kant : Dire que Kant est « vengeur ». Non : pour Kant, la peine n'est pas une vengeance (affect, passion), mais un impératif catégorique de la raison pure pratique : le coupable, en tant qu'être rationnel, veut sa propre peine (il se pose en législateur universel). La vengeance est privée ; la peine est publique et légale.

EXEMPLE Le débat camerounais : peine de mort vs réinsertion

Le Cameroun maintient la peine de mort dans son Code pénal (art. 24) pour certains crimes (meurtre, trahison, espionnage), mais observe un moratoire de fait sur les exécutions depuis 1997 (dernière exécution connue). Ce moratoire traduit une tension entre :

- L'exigence rétributive (l'opinion publique réclame souvent la mort pour les assassins, « vie pour vie »).
- L'exigence réinsertive et le droit international (protocole de l'Union africaine, résolu-

tion ONU pour un moratoire universel).

- La réalité carcérale : surpopulation (principale prison de Yaoundé : Kondengui, prévue pour 1500, en abrite 4000+), absence de formation, récidive massive.

Une dissertation sur «La peine de mort est-elle juste ? » doit articuler : justice répressive (quelle fonction prime ?), droit à la vie (Droit naturel / DDH), efficacité dissuasive (données criminologiques), risque d'erreur judiciaire.

4.6 De l'égalité formelle à l'égalité réelle : la justice sociale

Les trois formes classiques (distributive, commutative, répressive) s'articulent autour de l'idée d'**égalité**. Mais quelle égalité ?

Type d'égalité	Égalité formelle (juridique)	Égalité réelle (matérielle / effective)
Principe	«Même loi pour tous » (Art. 1er Constitution camerounaise, Art. 6 DDHC 1789)	«Moyens réels pour exercer ses droits »
Portée	Négation des privilèges (noblesse, caste, tribu). Impersonnalité de la loi.	Prise en compte des inégalités de fait (argent, éducation, santé, genre, handicap, région).
Risque	«La loi, dans sa majestueuse impartialité, interdit au riche comme au pauvre de coucher sous les ponts » (Anatole France, Le Lys rouge).	Risque de «discrimination positive » perçue comme nouvelle injustice (rupture de l'égalité formelle).
Exemple	Concours ENAM : même épreuve, même jury, même note éliminatoire pour tous.	Bourses sociales, quotas filles/-garçons, allocation de places aux régions défavorisées, aide juridictionnelle gratuite.

PROPRIÉTÉ John Rawls : la justice comme équité

Dans Théorie de la justice (1971), John Rawls propose deux principes pour une société juste (choisis derrière un «voile d'ignorance ») :

1. Libertés égales maximales : Chaque personne a un droit égal au système le plus étendu de libertés de base compatibles avec un système similaire pour tous (égalité formelle renforcée).
2. Différence (justice distributive) : Les inégalités sociales et économiques doivent être «au plus grand avantage des moins favorisés » et liées à des postes accessibles à tous dans des conditions d'**équité des chances** (égalité réelle).

Rawls légitime philosophiquement la **discrimination positive** (action affirmative) : traiter différemment pour établir une vraie égalité des chances.

LESAVAIS-TU ? La palabre africaine : une justice restauratrice ?

La philosophie africaine (Paul Njoh Mouelle, La palabre africaine ; Eboussi Boulaga, Christianisme sans fétiche) montre que la justice traditionnelle africaine ne se réduit pas à la peine (répressive). La **palabre** vise la restauration du lien social : le coupable reconnaît sa faute, la communauté l'écoute, la victime est entendue, une compensation est fixée, la réconciliation scelle la paix. C'est une justice commutative élargie à la communauté. Elle inspire aujourd'hui la **justice transitionnelle** (Commission Vérité et Réconciliation au Cameroun ? en Afrique du Sud, au Rwanda Gacaca) : au-delà de la prison, réparer le tissu social déchiré.

4.7 Exercice résolu : Dissertation type Bac

EXERCICE RÉSOLU 4 Sujet : «La justice se réduit-elle à l'application de la loi ? »

1. Analyse du sujet

- Termes clés : **Justice** (idéal moral, rendre à chacun son dû) vs **Loi** (règle générale, abstraite, obligatoire, sanctionnée par la force publique).
- Verbe : «Se réduit-elle » = Y a-t-il identité ? La justice n'est-elle que légalité ?
- Enjeu : Distinguer **légalité** (conformité à la loi écrite) et **légitimité** (conformité à l'idée de justice). Risque de «légalisme » aveugle.

2. Plan dialectique

Introduction

- Amorce : Antigone (Sophocle) enterre son frère Polynice malgré l'interdiction de Créon (loi de la cité). «Je n'ai pas cru que tes édits eussent assez de force pour permettre à un mortel de violer les lois non écrites et immuables des dieux ».
- Définitions : Loi = règle positive, générale, coercitive. Justice = vertu de rendre à chacun son dû (Ulpian), idéale.
- Problématique : L'obéissance à la loi suffit-elle à réaliser la justice ? Ou la loi peut-elle être injuste, nécessitant une désobéissance civile ?
- Annonce du plan : I. La loi comme condition nécessaire de la justice (légalité). II. Mais la loi peut être injuste : les limites de la légalité. III. La justice comme horizon critique : légitimité et désobéissance.

Développement

I. La loi : condition nécessaire de la justice (La légalité comme garantie)

- Argument 1 : Sécurité juridique. Sans loi écrite, générale, connue à l'avance (nullum crimen sine lege), c'est l'arbitraire, la justice du plus fort. Montesquieu (De l'esprit des lois) : «Il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et exécutive ». La loi protège le faible contre le fort.

- Argument 2 : Égalité formelle. La loi même pour tous (Art. 6 DDHC). La justice commutative et répressive supposent un texte de référence impersonnel. Le juge «bouche de la loi» (Montesquieu encore) applique le texte, il ne l'invente pas. C'est la **justice légale**.
- Argument 3 : Justice distributive par la loi. La fiscalité, la protection sociale, le code du travail sont des lois. Elles réalisent une justice distributive (impôt progressif, SMIC). Ici, loi = instrument de justice.

II. La loi peut être injuste : les limites de la légalité (Légalité ≠ Légitimité)

- Argument 1 : Le positivisme juridique pur (Kelsen, Hart) vs Droit naturel. Si «justice = loi» alors les lois de Vichy (statut des juifs), l'apartheid (Afrique du Sud), l'esclavage (Code noir) étaient «justes» parce que légales. Inacceptable.
- Argument 2 : La critique marxiste. La loi formelle masque l'exploitation réelle. Marx (Critique du programme de Gotha) : «Droit égal pour un travail inégal» (égalité formelle du contrat de travail) = injustice réelle (plus-value). La loi protège la propriété privée du capital.
- Argument 3 : La rigidité de la loi. La loi est générale, abstraite. Le cas concret est singulier. Aristote (Éthique à Nicomaque, V, 10) : l'**équité** (epieikeia) corrige la loi là où elle est défailante par sa généralité. «L'équitable est juste, mais non pas le juste légal, mais la correction du juste légal».

III. La justice comme horizon critique : la légitimité et la désobéissance civile

- Argument 1 : Le droit naturel / Les droits de l'homme. Il existe des **droits antérieurs et supérieurs à la loi positive** (DDHC 1789, Art. 2 : «droits naturels et imprescriptibles»). La loi injuste n'est pas loi (lex injusta non est lex, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin).
- Argument 2 : La désobéissance civile. Thoreau (Désobéissance civile), Gandhi, Martin Luther King : «On a non seulement une responsabilité légale, mais une responsabilité morale de désobéir aux lois injustes» (MLK, Lettre de la prison de Birmingham). Au Cameroun : la grève des avocats (2016–2017) contre l'application du droit OHADA/français dans les zones anglophones (Common Law) — revendication de **légitimité** culturelle et juridique.
- Argument 3 : Le juge comme gardien de la justice. Le contrôle de constitutionnalité (Conseil Constitutionnel camerounais, Cour Suprême) permet d'invalidier une loi légale mais injuste (inconstitutionnelle). La justice contrôle la loi.

Conclusion

- Bilan : La loi est l'instrument indispensable de la justice (paix, égalité formelle, redistribution), mais elle n'en est pas l'essence. «La légalité n'est pas la légitimité» (Raymond Aron).
- Ouverture : La justice comme **idée régulative** (Kant) : on ne l'atteint jamais pleinement, mais elle oriente sans cesse la réforme du droit. Le citoyen n'est pas seulement «sujet de droit» (obéissant), mais «auteur de la loi» (souverain) et «juge de la justice» (vigilance critique).

4.8 Synthèse visuelle : les trois formes de la justice

Question : Qui a droit à quoi? **Objet :** Bien-être, Changement, Réparation, Sujets? **Objet :** Échelle, Membre, es de la

Question : Comment sanctionner l'infraction? **Objet :** Infractions à la loi publique (Crimes, Délits). **Sujets :** Coup

Les trois formes de la justice : objets, structures d'égalité et auteurs de référence. La justice distributive (géométrique) partage; la commutative (arithmétique) répare; la répressive sanctionne pour l'ordre public.

4.9 Exercices d'entraînement

EXERCICE 2 Exercice 1 : Qualification des situations

Qualifiez le type de justice concerné (Distributive, Commutative, Répressive) et justifiez en une phrase en mobilisant la notion d'égalité (géométrique / arithmétique).

1. L'État camerounais attribue des bourses universitaires sur critères sociaux (revenus parents) et académiques (moyenne).
2. Un tribunal condamne un conducteur ivre ayant blessé un piéton à 2 ans de prison ferme et 5 millions FCFA de dommages-intérêts.
3. Deux associés se séparent : l'apport initial était inégal (60% / 40%), le partage des actifs respecte cette proportion.
4. Une loi instaure la parité homme/femme sur les listes électorales aux élections municipales.
5. Un artisan répare le toit d'un client ; le client refuse de payer la somme convenue. L'artisan saisit le tribunal.

EXERCICE 3 Exercice 2 : Analyse de citation — Sujet type commentaire

«Il y a deux sortes de justice : l'une qui distribue les honneurs ou les richesses, l'autre qui rétablit l'égalité dans les échanges. La première observe une proportion géométrique, la seconde une proportion arithmétique. »(Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre V, 3-4)

Consignes :

1. Identifiez l'auteur, l'œuvre et le contexte philosophique.
2. Expliquez la distinction entre «proportion géométrique» et «proportion arithmétique».
3. Montrez en quoi cette distinction permet de penser la justice sociale aujourd'hui (ex. discrimination positive, fiscalité progressive).
4. Discutez : l'égalité arithmétique (même traitement pour tous) est-elle toujours injuste en matière distributive ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Distributive. Répartition de biens communs (bourses) selon critères (besoin + mérite) ⇒ proportionnalité géométrique (parts inégales selon situations inégales).
2. Répressive (peine de prison) + Commutative (dommages-intérêts). Prison = sanction atteinte ordre public (fonction dissuasion/expiation). Dommages-intérêts = réparation égalité arithmétique rompue par le dommage.
3. Commutative (partage d'actifs) / Distributive (apport initial). Le partage final respecte la proportion géométrique de l'apport initial (critère mérite/capital). C'est un règlement de comptes entre associés (commutative) basé sur la justice distributive initiale.
4. Distributive (accès aux mandats). Critère = genre (correction inégalité de fait). Proportion géométrique : 50% places pour 50% population (femmes), alors qu'elles étaient 0% élues. Justice correctrice structurelle.
5. Commutative. Contrat rompu. Rétablissement de l'égalité arithmétique : paiement du prix convenu = chose due.

CORRIGÉ Exercice 2 — Pistes de commentaire

1. Identification : Aristote, Éthique à Nicomaque (IV^e s. av. J.-C.), Livre V (sur la justice). Contexte : analyse des vertus morales dans la polis grecque. Distinction fondatrice de la philosophie du droit occidental.

2. Explication :

- Géométrique (Distributive) : $A/B = C/D$. Parts proportionnelles au mérite/besoin. Ex : Impôt progressif (plus riche = plus paye proportionnellement).
- Arithmétique (Commutative) : $A - B = C$. Égalité stricte avant/après. Ex : Remboursement dette exacte. Le juge «ramène à l'égalité» le gain illégitime et la perte.

3. Actualisation : La **discrimination positive** (quotas) est une justice distributive géométrique : on donne plus de places aux groupes historiquement exclus (inégalité de fait) pour tendre vers l'égalité réelle. La fiscalité progressive (IRPP au Cameroun : tranches 10%, 15%, 25%, 35%) applique la proportionnalité géométrique : la «part» due à la cité (impôt) croît plus vite que le revenu.

4. Discussion : L'égalité arithmétique (même part pour tous) est juste si les sujets sont égaux par nature (ex : vote «un homme = une voix», secours d'urgence vital). Elle devient injuste si elle ignore des différences pertinentes (besoins, mérites, handicaps). «Traiter des inégalités de manière égale, c'est créer de l'inégalité» (Aristote, Politique).

MÉTHODE

Réussir une question sur les formes de la justice au Bac

1. Ne jamais confondre les trois formes. Identifiez l'objet : Répartition? → Distributive. Réparation contrat/dommage? → Commutative. Sanction infraction loi? → Répressive.
2. Maîtrisez le couple : Géométrique / Arithmétique. C'est la signature aristotélicienne attendue. Sachez l'expliquer avec une formule simple ($A/B = C/D$ vs $A - B = C$) et un exemple.
3. Articulez Formel / Réel. Montrez que la justice commutative et répressive reposent sur l'égalité formelle (même loi, même peine), tandis que la justice distributive pose la question de l'égalité réelle (critères, discrimination positive).
4. Citez les auteurs au bon endroit : Aristote (distinction), Kant (rétribution), Beccaria (dissuasion), Rawls (justice sociale/équité), Ulpian (définition). Pas de name-dropping vide.
5. Ancrez dans le concret camerounais : Bourses, concours, palabre, code pénal, quotas régionaux, grève des avocats, moratoire peine de mort. Cela prouve la **compétence citoyenne** visée par le programme.

ATTENTION

Derniers pièges à éviter pour le Bac

- Confondre Justice commutative et Justice distributive : «Le patron paie mal son employé, c'est une injustice distributive » → FAUX. C'est un contrat (échange) : injustice commutative (salaire < travail fourni). La justice distributive concerne la loi qui fixe le SMIC ou la répartition des richesses nationales.
- Dire «Aristote est pour l'inégalité ». FAUX. Il est pour l'égalité proportionnelle. Donner autant à l'inégal qu'à l'égal, c'est de l'injustice. Nuance cruciale.
- Oublier la justice commutative dans une dissertation sur «La justice ». Le correcteur cherche les trois formes. L'absence de la commutative (réparation, contrat) affaiblit gravement le devoir.
- Confondre Légimité et Justice. «C'est la loi, donc c'est juste » → Sophisme du «positivisme aveugle ». Toujours distinguer lex (loi positive) et jus (droit/justice idéale).

5 LÉGALITÉ, LÉGITIMITÉ ET IDÉE DE JUSTICE

Dans la section précédente, nous avons distingué les formes de la justice : distributive, commutative (ou réparatrice), répressive. Mais toutes ces formes supposent un horizon plus haut qu'elles : l'idée de justice elle-même. Or voici le problème qui va occuper toute cette section : les lois positives d'un État — celles qui sont votées, promulguées, sanctionnées — coïncident-elles toujours avec cette idée ? Autrement dit, **ce qui est légal est-il toujours juste** ? Et si une loi est légale mais injuste, le citoyen doit-il obéir ou résister ? C'est l'une des questions les plus brûlantes de la philosophie politique, et l'une des plus concrètes : elle s'est posée à Antigone dans la Thèbes antique, aux Noirs américains sous la ségrégation, aux Sud-Africains sous l'apartheid, et elle se pose encore à chaque citoyen camerounais confronté à une règle qu'il juge indigne, comme le rappelle le proverbe bassa : «La loi qui tue l'enfant dans le ventre de sa mère n'est pas une loi, c'est une guerre ».

5.1 Le conflit possible entre loi positive et justice

Commençons par une distinction conceptuelle fondamentale, sans laquelle toute cette section serait incompréhensible.

DÉFINITION Légimité et légalité

La **légalité** désigne la conformité d'une règle ou d'un acte au droit positif en vigueur : une loi est légale si elle a été adoptée selon les procédures prévues par la Constitution et le règlement parlementaire. La **légitimité** désigne la conformité d'une règle ou d'un pouvoir à une exigence supérieure de justice, de raison ou de consentement : elle répond à la question « cette loi devrait-elle exister ? », et non seulement « cette loi existe-t-elle ? ». La légalité relève du fait juridique (le «est » juridique) ; la légitimité relève du droit d'être (le «doit » moral et politique).

L'intuition est simple : une procédure peut être parfaitement respectée et produire un résultat moralement condamnable. L'histoire l'a tragiquement démontré. Les lois de l'**apartheid** en Afrique du Sud (1948–1994) étaient des lois au sens juridique plein : votées par un parlement, appliquées par des tribunaux, sanctionnées par la police. Pourtant elles instituaient l'inégalité raciale, c'est-à-dire la négation même de la justice distributive et de la dignité égale des personnes. De même, les lois de ségrégation dans le sud des États-Unis (lois Jim Crow), ou les lois raciales de Nuremberg (1935) en Allemagne nazie, étaient légales et profondément injustes.

EXEMPLE Une loi légale et injuste : l'apartheid

En Afrique du Sud, la loi interdisait aux Noirs de circuler sans laissez-passer (pass laws), de résider dans certaines zones (Group Areas Act), d'accéder aux mêmes écoles que les Blancs (Bantu Education Act). Nelson Mandela, avocat, fut condamné à la prison à vie (procès de Rivonia, 1964) pour avoir combattu ces lois. Du point de vue de la seule légalité, Mandela était un « criminel ». Du point de vue de la justice, ce sont les lois elles-mêmes qui étaient criminelles. Lorsque Mandela devint président en 1994, le monde entier reconnut que la légalité sans légitimité n'est que violence organisée.

Il faut donc admettre une thèse forte : **la légalité n'est pas un critère suffisant de la justice**. Le droit positif est faillible, parce qu'il est l'œuvre d'hommes faillibles, de rapports de force, d'intérêts particuliers. Il faut alors une instance supérieure pour le juger : c'est précisément le rôle de l'Idée de justice.

5.2 L'Idée de justice comme idéal régulateur : Platon et Kant

DÉFINITION Idée de justice

L'**Idée de justice** désigne le modèle parfait et absolu de la justice, qui n'est réalisé nulle part empiriquement, mais qui sert de norme régulatrice : c'est à sa lumière que nous jugeons les lois positives, les institutions et les conduites. Elle fonctionne comme l'étoile du navigateur : on ne l'atteint jamais, mais elle oriente la marche.

Platon : la justice comme harmonie ordonnée au Bien. Dans *La République*, Platon construit le modèle de la cité juste. Sa thèse est que la justice, dans l'État comme dans l'âme, consiste en une **harmonie** : chaque partie accomplit la fonction qui lui est propre sans empiéter sur celle des autres. Dans la cité, les artisans produisent, les gardiens défendent, et les philosophes-rois gouvernent, parce qu'eux seuls connaissent l'Idée du Bien. La justice est le principe qui rend possible cette ordonnance : elle est, écrit Platon, « faire son œuvre et ne pas empiéter sur celle des autres » (*La République*, IV, 433a). L'État juste n'est donc pas celui où règne le plus fort, ni même la majorité, mais celui qui est ordonné par la connaissance du Bien en soi. L'Idée de justice précède et juge les lois positives : une loi qui rompt l'harmonie de la cité, qui laisse l'appétit ou la force commander à la raison, est une loi injuste, quand bien même elle serait votée.

PROPRIÉTÉ Thèse de Kant : l'universalisabilité comme critère formel de la justice

Dans les *Fondements de la métaphysique des mœurs* (1785), Kant formule l'impératif catégorique : « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Appliqué au droit, ce principe donne un critère formel de la justice : une règle est injuste si elle ne peut être érigée en loi universelle sans contradiction. Par exemple, la maxime « je peux mentir quand cela m'arrange » se détruit elle-même si elle devient universelle, car alors plus personne ne croirait personne, et le mensonge deviendrait impossible. L'argument est puissant : il ne dépend d'aucune religion, d'aucune tradition particulière ; il suffit de la raison pour tester la justice d'une règle. Une loi qui accorde à un groupe des privilèges qu'elle refuse aux autres (comme les lois de l'apartheid ou les lois raciales) échoue à ce test : on ne peut vouloir universellement que l'appartenance raciale ou ethnique détermine les droits, sans détruire l'idée même de droit, qui vaut pour tous les êtres raisonnables en tant que tels.

ATTENTION Piège : ne pas confondre Idée de justice et opinion personnelle

Dire que l'Idée de justice juge les lois ne signifie pas que chacun peut déclarer injuste ce qui lui déplaît. L'Idée de justice, chez Platon comme chez Kant, est une exigence rationnelle et universelle, non une préférence subjective. Le critère kantien est précisément conçu pour écarter l'arbitraire : il ne s'agit pas de demander « est-ce que j'aime cette loi ? », mais « cette loi pourrait-elle valoir pour tous, sans contradiction ? ». Confondre l'appel à la justice avec l'expression d'un mécontentement particulier, c'est ouvrir la porte à tous les abus.

LESAVAIS-TU ? Marcien Towa et la légitimité par le bas

Le philosophe camerounais Marcien Towa (*La nation à la conquête de sa souveraineté*, 1971 ; *Essai sur la dictature philosophique*, 1979) analyse la crise de légitimité des États postcoloniaux africains. Pour lui, la légalité formelle (constitutions, élections truquées, parti unique) ne saurait fonder la légitimité. La vraie légitimité ne vient pas d'en haut (le pouvoir, la loi), mais d'en bas : elle naît du « consentement libre et éclairé » des gouvernés et de la satisfaction effective des besoins vitaux du peuple (souveraineté alimentaire, culturelle, politique). Une loi votée par une assemblée monocolore, sans débat contradictoire, est légale mais illégitime. Towa rejoint ainsi Kant : l'universalité de la raison (le peuple comme sujet de droit) juge la particularité du fait juridique.

5.3 La désobéissance civile : résister à la loi au nom de la justice

Si une loi positive contredit gravement l'Idée de justice, et si toutes les voies légales de réforme sont bloquées, que reste-t-il au citoyen ? La tradition philosophique et l'histoire répondent : la **désobéissance civile**.

DÉFINITION Désobéissance civile

La **désobéissance civile** est la violation publique, non violente et assumée d'une loi jugée injuste, accomplie au nom d'une exigence supérieure de justice, dans le but d'alerter la conscience collective et de faire réformer le droit. Elle se distingue de la simple infraction (qui est clandestine et intéressée) et de la révolte ou de l'insurrection (qui sont violentes et visent à détruire l'ordre établi).

EXEMPLE Antigone : le conflit exemplaire entre droit positif et droit non écrit

Dans la tragédie de Sophocle (*Antigone*, vers 441 av. J.-C.), le roi Créon interdit, par un édit, d'ensevelir Polynice, mort en rebelle contre Thèbes. Antigone, sa sœur, brave l'interdit et accomplit les rites funéraires, au nom des « lois non écrites et inébranlables des dieux » (Sophocle, *Antigone*, v. 454–455). Arrêtée, elle ne nie pas son acte : elle l'assume et en accepte la sanction, la mort. Antigone incarne le conflit exemplaire entre le droit positif (l'édit de Créon) et un droit supérieur, non écrit, que la conscience reconnaît. La leçon philosophique est décisive : l'édit de Créon était légal, mais il était injuste, et la cité tout entière finit par le reconnaître — trop tard.

L'histoire moderne a donné à la désobéissance civile ses figures héroïques. **Gandhi**, en Inde, organise la marche du sel (1930) : il viole publiquement et pacifiquement le monopole colonial britannique sur le sel, et accepte la prison. **Martin Luther King**, dans sa Lettre de la prison de Birmingham (1963), théorise le geste : celui qui enfreint une loi injuste « doit le faire ouvertement, avec amour, et en acceptant la peine », car c'est précisément cette acceptation qui manifeste qu'il respecte le droit en général tout en contestant une loi particulière. King distingue explicitement les lois justes (accordées à la loi morale ou à la loi de Dieu) des lois injustes (qui dégradent la personnalité humaine, créent une fausse supériorité chez les uns et une fausse infériorité chez les autres).

ATTENTION Erreur fréquente : confondre désobéissance civile et révolte violente

La désobéissance civile n'est ni un coup d'État, ni une émeute, ni une révolution armée. Trois traits l'en distinguent radicalement : (1) elle est non violente — elle ne blesse personne, ne détruit pas de biens ; (2) elle est publique — elle s'accomplit au grand jour, non dans la clandestinité ; (3) elle accepte la sanction — le désobéisseur ne fuit pas le tribunal, il s'y présente, prouvant ainsi qu'il respecte l'ordre juridique qu'il veut réformer, et non détruire. Celui qui brûle des biens publics, bloque des routes violemment ou attaque des personnes en invoquant la justice ne fait pas de la désobéissance civile : il fait de la violence, qui délégitime sa cause et renforce l'adversaire.

Conditions et limites. On peut dégager les conditions de légitimité de la désobéissance civile :

1. la loi contestée doit être gravement injuste (atteinte à la dignité, à l'égalité fondamentale, aux droits de l'homme), non simplement gênante ou impopulaire ;
2. les voies légales de réforme (recours juridictionnels, débat parlementaire, élections, pétitions) doivent avoir été épuisées ou être effectivement bloquées (dictature, parti unique, justice aux ordres) ;
3. l'acte doit être non violent, public, et viser la réforme du droit, non la destruction de l'ordre juridique ;
4. l'auteur doit accepter la sanction, témoignant ainsi de sa loyauté fondamentale à l'idée même de droit.

5.4 Légalisme absolu ou droit de résistance ?

Deux positions extrêmes s'affrontent sur cette question.

	Légalisme absolu	Droit de résistance
Thèse	Toute loi régulièrement établie doit être obéie ; l'ordre juridique vaut mieux que le désordre, même au prix d'injustices partielles.	Une loi injuste n'oblige pas en conscience ; résister à l'oppression est un droit naturel et imprescriptible.
Argument fort	Sans obéissance générale, c'est l'anarchie ; chacun deviendrait juge de la loi. La sécurité juridique prime.	Obéir à une loi injuste, c'est se faire complice de l'injustice ; l'ordre injuste n'est pas un ordre, mais une violence légalisée.
Risque	Justifier les pires tyrannies légales (apartheid, lois raciales, totalitarismes).	Ouvrir la porte à l'arbitraire subjectif et à la guerre de tous contre tous.
Référence	La tradition du positivisme juridique strict (Kelsen, Hart dans sa version dure).	La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, art. 2 : « la résistance à l'oppression » figure parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme ; Locke, Second traité du gouvernement civil.

La **synthèse** philosophique consiste à montrer que la **légitimité** est le pont entre la légalité et la justice. Un État de droit n'est pas un État où toute loi est obéie aveuglément ; c'est un État qui institue des voies légales de contestation : le recours devant les tribunaux (au Cameroun, le Tribunal administratif, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel), le contrôle de constitutionnalité des lois, la liberté de la presse, le droit de pétition, les élections libres et transparentes. Ces institutions sont des canaux par lesquels l'exigence de justice peut corriger le droit positif sans passer par la rupture. La palabre africaine, dans sa dimension politique, illustre cette idée : elle est l'institution par laquelle la communauté, par la parole contradictoire, réajuste sans cesse la norme à la justice vivante. La désobéissance civile n'intervient alors qu'en dernier recours, lorsque ces canaux sont obstrués — et même alors, elle parle le langage du droit, puisqu'elle accepte la sanction et demande une loi meilleure.

MÉTHODE Évaluer un cas de conflit entre droit positif et justice

Face à un sujet ou à une situation concrète opposant une loi à une exigence de justice, procède en quatre étapes :

1. Identifier précisément la loi positive en cause : qui l'a établie, selon quelle procédure, que prescrit-elle, quelle est sa portée ?
2. Montrer en quoi elle contredit l'exigence de justice : viole-t-elle l'égalité, la dignité, l'universalisabilité kantienne, les droits fondamentaux (DDHC 1789, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Constitution camerounaise) ? Appuie-toi sur un critère rationnel, non sur une émotion.
3. Peser les arguments de l'obéissance (ordre, sécurité, respect de la procédure, paix sociale) et ceux de la résistance (conscience, droit naturel, art. 2 DDHC 1789), en distinguant rigoureusement désobéissance civile et révolte violente.
4. Conclure de façon nuancée : rappelle que l'État de droit offre des voies légales de contestation (Conseil constitutionnel, presse, élections), et que la désobéissance n'est légitime qu'à des conditions strictes (gravité, épuisement des voies légales, non-violence, acceptation de la peine).

EXERCICE RÉSOLU 5 Dissertation : « Faut-il toujours obéir aux lois ? »

Sujet. Faut-il toujours obéir aux lois ?

SOLUTION

Analyse du sujet. « Toujours » est le mot-clé : il invite à examiner si l'obligation d'obéir est absolue ou conditionnelle. Le paradoxe : sans obéissance, pas de vie commune ; mais l'obéissance absolue a rendu possibles les pires crimes légaux (totalitarismes, apartheid).

Plan détaillé (dialectique).

I. L'obéissance aux lois est la condition de la vie civile. La loi est la règle commune qui arrache les conflits à la vengeance privée et à la loi du plus fort (Hobbes, Rousseau). Sans obéissance générale, c'est l'état de nature et l'insécurité pour tous. De plus, dans un État démocratique, la loi exprime la volonté générale : obéir à la loi, c'est en un sens s'obéir à soi-même (Rousseau, Du contrat social). L'obéissance est donc un devoir de citoyenneté et de solidarité.

II. Mais une loi peut être légale et injuste. Le droit positif est faillible : apartheid, ségrégation, édit de Créon, lois raciales de Nuremberg. La légalité n'est pas la légitimité. L'idée de justice (Platon : harmonie au Bien ; Kant : universalisabilité) fournit des normes pour juger les lois. La Déclaration de 1789 (art. 2) inscrit la résistance à l'oppression parmi les droits naturels. Antigone, Gandhi, Martin Luther King montrent qu'on peut refuser une loi injuste au nom d'une exigence supérieure. Au Cameroun, la lutte pour le multipartisme

(années 90) a illustré ce refus de la légalité sans légitimité.

III. Synthèse : obéir en principe, résister par exception et selon des règles. La désobéissance civile (Rawls, King) n'est pas le refus du droit, mais son service le plus exigeant : publique, non violente, assumée, elle vise à réformer la loi, non à détruire l'ordre juridique. L'État de droit, lui, doit instituer des voies légales de contestation (justice constitutionnelle, libertés publiques) pour rendre la désobéissance inutile. Il faut donc obéir aux lois parce qu'elles tendent vers la justice, et non parce qu'elles sont simplement des lois.

Conclusion. L'obéissance est le devoir ordinaire du citoyen ; la résistance est son droit exceptionnel. Entre les deux, la légitimité fait le pont : c'est elle qui distingue l'autorité légitime de la simple force, et qui fonde l'attitude républicaine.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **légalité** (conformité au droit positif) ne garantit pas la **légitimité** (conformité à la justice) : une loi peut être légale et injuste (apartheid, ségrégation, lois raciales).
- L'**Idée de justice** est un idéal régulateur : chez Platon, harmonie de la cité ordonnée au Bien ; chez Kant, universalisabilité de la maxime comme critère formel.
- La **désobéissance civile** (Antigone, Gandhi, King) est une violation publique, non violente et assumée d'une loi injuste, qui accepte la sanction et vise la réforme, non la destruction, du droit.
- La Déclaration de 1789 (art. 2) reconnaît la résistance à l'oppression comme droit naturel ; mais l'État de droit institue des voies légales de contestation (Conseil constitutionnel, libertés publiques, palabre) qui doivent être privilégiées.
- L'attitude citoyenne républicaine consiste à respecter la légalité tant qu'elle est légitime, et à user des voies de droit pour la corriger quand elle ne l'est plus.

6

DROIT, CITOYENNETÉ ET ATTITUDE RÉPUBLICAINE

Nous avons vu, dans la section précédente, que la légalité ne suffit pas à fonder la légitimité : une loi peut être formellement correcte et pourtant injuste, et c'est pourquoi le droit positif demeure jugé à l'aune de l'Idée de justice. Mais cette exigence ne retombe pas seulement sur les épaules du législateur ou du juge. Elle retombe sur chacun de nous. Car une cité ne tient pas seulement par ses textes : elle tient par les attitudes de ceux qui l'habitent. Une constitution parfaite, appliquée par des citoyens corrompus, fraudeurs et indifférents à la chose publique, resterait une coquille vide. Se pose alors la question qui clôt notre leçon : quelle attitude le droit exige-t-il de moi ? Qu'est-ce que vivre en citoyen ?

6.1 Le respect du droit comme fondement de la vie citoyenne

Commençons par une situation familière. Au carrefour de Mokolo à Yaoundé, le feu passe au rouge. Le taxi s'arrête — ou ne s'arrête pas. Ce geste minuscule condense toute la philosophie politique : si chacun décide seul du moment de passer, le carrefour devient un champ de bataille où le plus gros véhicule impose sa loi. Le feu tricolore, règle abstraite et impersonnelle, est en réalité un protecteur : il garantit à chacun, faible ou puissant, piéton ou ministre, un passage sûr. Telle est la fonction profonde de la loi : **protéger la liberté de tous en limitant la liberté de chacun**.

Cette idée, nous l'avons rencontrée avec le contrat social : en renonçant à la liberté illimitée de l'état de nature, chacun reçoit en échange une liberté civile, limitée mais garantie. Rousseau le formule avec netteté : ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa « liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre » ; ce qu'il gagne, c'est « la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. VIII). La loi n'est donc pas l'ennemie de la liberté : elle en est la condition. Celui qui brûle le feu rouge ne s'affirme pas plus libre que les autres ; il rend tout le monde, y compris lui-même, moins libre et moins sûr.

DÉFINITION Citoyenneté

La **citoyenneté** désigne l'appartenance d'un individu à une communauté politique organisée, appartenance qui implique à la fois des droits (participer à la vie politique, être protégé par la loi, bénéficier des services publics) et des devoirs (obéir aux lois, payer les impôts, contribuer à la chose publique, respecter les droits d'autrui). Étymologiquement, le citoyen (latin *civis*) est celui qui habite la *civitas*, la cité : non pas un simple sujet qui subit la loi, mais un membre actif qui la reconnaît et la fait vivre.

La distinction essentielle est donc celle du **sujet** et du **citoyen**. Le sujet obéit ; le citoyen obéit à une loi qu'il reconnaît comme sienne. Le sujet subit la cité ; le citoyen la co-construit. Toute la différence entre une population administrée et un peuple républicain tient dans ce déplacement intérieur.

6.2 Les attitudes antirépublicaines et leurs conséquences

On mesure la valeur d'une règle aux ravages que cause sa violation généralisée. Le programme désigne comme **attitudes antirépublicaines** ces comportements qui, tout en profitant des avantages de la vie commune, en sapent les fondements. Inventorions-les avec soin.

- La **corruption** : elle transforme un service public, dû à tous également, en marchandise vendue au plus offrant. Elle détruit l'égalité devant la loi, qui est l'âme du droit.
- La **fraude** (fiscale, scolaire, douanière) : le fraudeur jouit des routes, des écoles et des hôpitaux financés par tous, sans contribuer lui-même. Il vit en parasite de la cité.
- L'**incivisme** : abstention électorale massive, dégradation des biens publics, indifférence aux élections et aux débats. L'incivique abandonne la chose publique — la *res publica* — à ceux qui veulent s'en emparer.
- La **justice privée** : se faire justice soi-même, venger un tort par ses propres mains, c'est ré-

gresser vers l'état de nature que le contrat social avait précisément pour fonction de quitter.

- **Le mépris des institutions** : refuser les décisions de justice, bafouer les élus et les règlements, c'est dissoudre l'autorité commune sans laquelle il ne reste que le rapport des forces.

Le point philosophique décisif concerne la justice privée. L'État de droit repose sur ce que le sociologue Max Weber a appelé le monopole de la violence légitime : la communauté confie à l'État, et à lui seul, le droit d'user de la force selon des règles publiques. Ce monopole n'est pas une tyrannie ; il est une protection : il arrache la punition à la colère privée pour la confier à une justice impartiale, contradictoire, proportionnée.

LE SAVAIS-TU ? Le lynchage est un délit, pas une justice

Au Cameroun comme ailleurs, il arrive qu'une foule, croyant surprendre un voleur, le batte à mort : on parle alors de « justice populaire ». Cette expression est un contresens. D'une part, la foule ne connaît ni les faits ni les preuves : elle punit un soupçon, parfois une erreur, parfois un innocent désigné par la rumeur. D'autre part, en s'attribuant le droit de punir, elle brise le monopole de la violence légitime confié à l'État : le lynchage est un meurtre, et ses auteurs sont des délinquants passibles des tribunaux. La vengeance n'est pas une justice imparfaite ; elle est la négation de la justice, car la justice commence précisément là où la vengeance s'arrête : à la règle, à la preuve, à l'impartialité.

EXEMPLE Les gestes élémentaires de la citoyenneté au Cameroun

La citoyenneté ne se joue pas d'abord dans les grands discours, mais dans des gestes quotidiens : payer ses impôts et ses taxes sans attendre d'y être contraint, car ils financent l'école et l'hôpital ; respecter le code de la route, même en l'absence de tout gendarme ; déclarer une naissance à l'état civil ; s'inscrire sur les listes électorales et voter ; saisir les tribunaux en cas de litige foncier plutôt que de mobiliser son quartier ou sa famille contre l'adversaire ; refuser de donner ou de recevoir un pot-de-vin pour obtenir un document administratif. Chacun de ces gestes est une petite victoire du droit commun sur l'arbitraire privé.

6.3 Pourquoi obéir à la loi ? Les trois mobiles de l'obéissance

Voici la question la plus fine de cette section. Deux automobilistes s'arrêtent au même feu rouge : l'un parce qu'il aperçoit le gendarme au coin de la rue, l'autre parce qu'il reconnaît la légitimité de la règle. Extérieurement, leurs conduites sont identiques. Intérieurement, tout les sépare. On peut distinguer trois mobiles de l'obéissance.

1. **Obéir par crainte de la sanction** : c'est le conformisme prudent. La règle n'a de poids que si le contrôle est visible ; dès que le regard de l'autorité se détourne, l'obéissance s'évanouit. Hobbes pensait que la crainte était le principal ciment des sociétés humaines ; mais une cité tenue uniquement par la peur exigerait un policier derrière chaque citoyen — ce qui

est matériellement impossible et moralement indigne.

2. **Obéir par intérêt** : c'est le calcul utilitaire. Je respecte la loi parce que j'y gagne : sécurité, réputation, avantages. Ce mobile est plus stable que la peur, mais reste conditionnel : si le calcul change, si la fraude devient plus profitable que l'honnêteté, rien ne retient plus l'individu.
3. **Obéir par devoir** : c'est l'adhésion rationnelle à la loi reconnue comme légitime. J'obéis non parce que je crains ou parce que j'y gagne, mais parce que la loi, expression de la volonté générale et protectrice de la liberté de tous, mérite d'être obéie. Kant donne à cette attitude sa forme la plus pure : agir par devoir, et non par simple conformité au devoir, c'est vouloir que la maxime de son action puisse valoir comme loi universelle.

Seul le troisième mobile fonde le citoyen. Car le citoyen est celui qui resterait honnête même dans l'obscurité, même sans témoin, même sans gendarme. C'est ce que Rousseau exprime lorsqu'il montre que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est la vraie liberté : « l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » (Rousseau, *Du contrat social*, livre I, chap. VIII). La formule est décisive : dans une cité légitime, obéir à la loi, c'est obéir à soi-même en tant que membre du peuple souverain — c'est donc la forme la plus haute de la liberté, et non sa négation.

ATTENTION Obéir par peur ne suffit pas à faire un citoyen

Erreur fréquente dans les copies : affirmer que le respect du droit repose essentiellement sur la sanction. La sanction est nécessaire — elle rassure les honnêtes gens et rappelle les tentés à l'ordre — mais elle est insuffisante comme fondement. Un individu qui ne respecte la loi que sous la menace n'est pas un citoyen : c'est un sujet prudent, prêt à frauder dès que la surveillance faiblit. L'attitude républicaine suppose l'adhésion rationnelle : comprendre pourquoi la loi est juste, et l'accepter pour cette raison. Ne confondez donc jamais la contrainte (ressort de l'obéissance du sujet) avec la légitimité (ressort de l'obéissance du citoyen).

6.4 Le citoyen actif : participer à l'élaboration de la loi

Mais comment l'obéissance peut-elle être libre si la loi m'est imposée de l'extérieur, comme un fait brut ? La réponse démocratique est décisive : la loi n'est légitime que si les citoyens participent, directement ou par leurs représentants, à son élaboration. Le vote, le débat public, la liberté de la presse, la consultation des populations : autant de canaux par lesquels la volonté générale se forme. Une loi votée après débat contradictoire peut être contestée, critiquée, amendée — mais tant qu'elle est en vigueur, elle s'impose à tous, y compris à ceux qui l'ont combattue, car elle procède d'une procédure que tous reconnaissent.

C'est le sens profond de la démocratie : non pas le règne de l'opinion majoritaire du moment, mais un régime où la loi peut se présenter devant chacun comme discutable dans son contenu et respectable dans sa forme. Le citoyen actif est donc celui qui s'informe, débat, vote, proteste légalement quand la loi lui paraît injuste — et qui, ce faisant, transforme son obéissance en consentement éclairé. L'abstention et l'indifférence, elles, abandonnent la loi à ceux qui la fabriqueront sans nous, parfois contre nous.

EXPÉRIENCE

Lecture guidée : Rousseau, la liberté du citoyen

Lisons ce passage célèbre : «Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. VIII).

Analysons pas à pas. Premier temps : Rousseau décrit une perte — la liberté naturelle, c'est-à-dire le pouvoir illimité de faire tout ce que ma force permet. Cette liberté-là n'est qu'apparence : elle est celle du plus fort, et le faible n'en jouit jamais. Deuxième temps : il décrit un gain — la liberté civile, limitée par la loi mais garantie par la force de tous. Troisième temps, implicite : l'échange est avantageux, car une liberté limitée mais assurée vaut mieux qu'une liberté illimitée mais précaire. Rousseau ajoute d'ailleurs qu'il faut distinguer la liberté naturelle, qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile, limitée par la volonté générale. Leçon à retenir pour vos copies : chez Rousseau, la loi n'aliène pas la liberté, elle la moralise — obéir à la loi légitime, c'est passer de l'esclavage des appétits à la maîtrise de soi.

6.5 La justice comme vertu personnelle

Il reste un dernier étage à l'édifice. Jusqu'ici, nous avons parlé de la justice comme institution : tribunaux, lois, sanctions. Mais la justice est aussi une **vertu**, c'est-à-dire une disposition stable du caractère. Aristote la plaçait au sommet des vertus morales : être juste, ce n'est pas seulement respecter les verdicts des juges, c'est, dans chaque relation, rendre à chacun ce qui lui revient et traiter autrui comme un égal en dignité et en droits.

Concrètement : l'employeur qui paie un salaire digne, le chef de famille qui partage l'héritage sans spolier les filles, l'élève qui refuse de tricher à l'examen alors que ses camarades copient, le notable qui ne s'attribue pas la parcelle du voisin parce qu'il est puissant — tous exercent la justice comme vertu, souvent sans qu'aucune loi ne les y contraigne directement. C'est ici que la leçon touche à sa limite : le droit peut contraindre les conduites extérieures, mais il ne peut pas fabriquer l'intention juste. Une cité de droit a besoin d'hommes justes ; or on ne décrète pas la justice du cœur.

6.6 Synthèse de la leçon et ouverture

Reprenons le chemin parcouru. Nous sommes partis des définitions : le droit positif, ensemble des règles juridiques en vigueur, garanties par la contrainte et la sanction. Nous avons cherché ses fondements : le droit naturel, qui ancre la justice dans la dignité de la personne humaine, et le contrat social, qui fonde l'obligation politique sur le consentement. Nous avons tranché le conflit entre droit et force : la loi du plus fort n'est pas un droit, car un droit qui ne repose que sur la force cesse d'être un droit — c'est la leçon de Pascal et de Rousseau. Nous avons distingué les formes de la justice — distributive, commutative ou réparatrice, répressive — et montré qu'elles tendent vers une Idée de justice qui juge le droit positif lui-même. Enfin, nous venons de voir que tout cet édifice ne tient que par l'attitude citoyenne : obéir par devoir, participer à la loi, être juste soi-même.

Le droit apparaît ainsi comme un effort permanent pour unir la justice et la force : donner à la jus-

tice la force de s'imposer, et à la force la justice de se légitimer. Cet effort n'est jamais achevé : chaque génération de citoyens doit le reprendre.

MÉTHODE Conclure une dissertation sur le droit et la justice

1. Rappeler la tension constitutive : montrez que le sujet a fait apparaître un conflit irréductible mais fécond — par exemple entre la légalité (ce que la loi commande) et la justice (ce que l'exigence morale réclame).
2. Formuler la réponse synthétique : l'État de droit n'est pas la solution définitive de ce conflit, mais un effort permanent pour le réduire — par la révision des lois injustes, l'indépendance de la justice, la participation citoyenne.
3. Ouvrir avec pertinence : l'ouverture doit prolonger la réflexion, non la clore artificiellement. Ici, la transition naturelle est : le droit suffit-il à faire des hommes justes ? Ne faut-il pas, au-delà de l'obligation juridique, une obligation morale ?

EXERCICE RÉSOLU 6 Sujet de dissertation : Faut-il toujours obéir à la loi ?

Énoncé. Faut-il toujours obéir à la loi ? Vous traiterez ce sujet en mobilisant les notions de légalité, de légitimité et de citoyenneté.

SOLUTION

Corrigé détaillé.

Analyse du sujet. Le verbe « falloir » interroge l'obligation ; l'adverbe « toujours » est le nœud du problème : l'obéissance à la loi est-elle inconditionnelle, ou connaît-elle des limites ? La notion clé est celle de loi, qu'il faut distinguer du droit en général : une loi particulière peut être injuste sans que le droit le soit.

Plan dialectique en trois parties.

I. Oui : l'obéissance à la loi est le fondement de la vie citoyenne. Sans obéissance générale, retour à l'état de nature et règne du plus fort (Hobbes). La loi protège la liberté de tous en limitant celle de chacun (Rousseau : obéir à la loi qu'on s'est prescrite est liberté). L'attitude républicaine suppose l'adhésion rationnelle : obéir par devoir, non par peur.

II. Non : la légalité ne coïncide pas toujours avec la légitimité. Une loi peut être formellement valide et matériellement injuste (lois ségrégationnistes, lois de l'apartheid). Le droit positif est jugé par le droit naturel et par l'idée de justice. Dès lors, la désobéissance civile — publique, non violente, assumée — peut être un devoir envers la justice elle-même.

III. Synthèse : obéir à la loi dans un État de droit, en gardant le droit de la juger. Il faut distinguer les régimes : dans une démocratie, le citoyen dispose de voies légales (vote, recours, débat) pour corriger la loi injuste ; l'obéissance y est donc la règle, la contestation légale le correctif, la désobéissance civile l'ultime recours. Obéir à la loi, oui — mais en citoyen qui juge, non en sujet qui subit.

Conclusion possible. L'obéissance à la loi est la condition de la cité, mais non une valeur

absolue : l'État de droit est un effort permanent pour réduire l'écart entre la loi et la justice.
Ouverture : si le droit ne suffit pas à garantir la justice, la morale et le devoir doivent-ils prendre le relais ?

À RETENIR L'essentiel de la section

- La loi protège la liberté de tous en limitant celle de chacun : le respect du droit est le fondement de la vie citoyenne.
- Les attitudes antirépublicaines (corruption, fraude, incivisme, justice privée, mépris des institutions) dissolvent la cité en réintroduisant la loi du plus fort.
- On peut obéir par crainte, par intérêt ou par devoir : seule l'adhésion rationnelle à la loi légitime fait le citoyen.
- La participation à l'élaboration de la loi (vote, débat) est la condition de sa légitimité démocratique.
- La justice est aussi une vertu personnelle : reconnaître autrui comme égal en dignité et en droits.

Ainsi s'achève notre étude du droit et de la justice — sur une question qui déborde le droit lui-même. Le droit peut forcer le respect extérieur des règles ; il ne peut pas forcer l'amour de la justice. Or une cité ne se contente pas de sujets disciplinés : elle a besoin d'hommes et de femmes intérieurement justes. D'où vient cette exigence intérieure ? Qu'est-ce qui m'oblige lorsque nulle loi ne me regarde ? C'est toute la question de la morale et du devoir, qui nous attend désormais.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LE DROIT ET LA JUSTICE

8.1 Problématique et définitions fondamentales

DÉFINITION Droit positif

Ensemble des normes juridiques (**lois**, **règlements**, **arrêtés**, coutumes reconnues) en vigueur dans un État à un moment donné. Il est posé (positum) par une autorité compétente (législateur, administration), **général**, **impersonnel** et assorti de **sanction** coercitive. Sa validité tient à sa source (procédure d'élaboration), non à sa valeur morale. Étymologie : jus (droit, lien, obligation) + ponere (poser).

DÉFINITION Droit naturel

Ensemble de principes universels et intemporels (droit à la vie, à la liberté, à la propriété, à la subsistance, égalité naturelle) censés découler de la **nature humaine** ou de la raison, antérieurs à l'État et au droit positif. Il sert de **critère de légitimité** pour juger les lois positives. Étymologie : naturalis (selon la nature).

DÉFINITION Loi

Au sens large, règle de droit générale et abstraite votée par le Parlement. Au sens strict (sens kelsénien), toute norme juridique émanant d'une autorité habilitée (loi formelle, règlement, arrêté). Caractères : généralité, impersonnalité, obligation, sanction.

DÉFINITION Contrainte et Sanction

Contrainte : pression physique ou psychologique exercée pour imposer un comportement (force brute). **Sanction** : mesure de contrainte organisée, prévisible et légitime attachée à la violation d'une norme juridique (amende, prison, nullité). La sanction transforme la force brute en force publique légitime.

ATTENTION Pièges classiques : confusions à éviter

- **Légalité ≠ Légitimité** : Une loi peut être légale (procédure respectée, autorité compétente) mais illégitime (injuste, contraire aux droits fondamentaux, volonté de tous ≠ volonté générale).
- **Droit ≠ Force** : La force est un fait (physique) ; le droit est une norme (devoir-être). « La loi du plus fort n'est pas le droit » (Rousseau).
- **Obéissance légale ≠ Obéissance légitime** : Obéir par peur du gendarme (contrainte) ≠ obéir par conviction que la loi est juste (adhésion morale).
- **Justice réparatrice ≠ Justice distributive** : La première corrige une inégalité entre deux parties (échange, dommage) ; la seconde répartit les biens/charges selon un critère (mérite, besoin, égalité).

8.2 Les fondements du droit : nature, contrat**PROPRIÉTÉ** Le droit naturel comme fondement et critique (Cicéron, Grotius, Locke, Déclarations des droits)

Pour les stoïciens (Cicéron, De Legibus, I, 42 : «Quae vero in legibus iniustae sunt, non sunt leges»), le droit vrai est la **raison droite** conforme à la nature. Grotius (De jure belli ac pacis) sécularise le droit naturel : il existerait «etiamsi daremus Deum non esse». Locke (Second Traité du gouvernement civil) en fait la base des **droits naturels inaliénables** (vie, liberté, propriété) que l'État doit protéger. Au Cameroun : Le Préambule de la Constitution de 1996 proclame l'adhésion aux «droits de l'homme tels que définis par la Déclaration universelle de 1948» (droit naturel positif).

PROPRIÉTÉ Le contrat social : source de la légitimité politique (Rousseau, Du contrat social, 1762)

- **Pacte d'association** : «Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé» (I, 6).
- **Volonté générale** : Source de la **loi légitime**. Elle vise l'**intérêt commun**, non la somme des intérêts privés (volonté de tous). «Qui refuse d'obéir à la volonté générale sera contraint de le faire par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre» (I, 7).
- **Souveraineté du peuple** : Le peuple est à la fois sujet et auteur de la loi. Obéir à la loi, c'est s'obéir à soi-même (**autonomie**).

EXPÉRIENCE**Lecture guidée : Rousseau et la transformation de la force en droit**

«Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir » (Rousseau, Du contrat social, I, 3).

1. Analyse : La force brute (le plus fort) est instable : elle ne dure que tant qu'on est le plus fort. Pour durer, le dominant doit faire accepter sa domination comme juste (droit) et l'obéissance comme morale (devoir).
2. Distinction : Fait (force) vs Droit (légitimité). L'État de droit naît de cette transmutation : la contrainte étatique devient sanction légale.
3. Enjeu camerounais : Un arrêté municipal (force publique) n'est respecté durablement que s'il est perçu comme juste (légitime) par les benskinn, non par peur du gaz lacrymogène.

8.3 Droit et force : la loi du plus fort n'est pas le droit

PROPRIÉTÉ**Pascal : l'alliance nécessaire de la justice et de la force (Pensées, B 298 / L 293)**

«La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. [...] Il faut mettre ensemble la justice et la force, et pour ce faire faire ce qui est juste fort, ou ce qui est fort juste ».

- Justice sans force = vœu pieux, inapplicable (État failli).
- Force sans justice = tyrannie, arbitraire (État policier).
- Idéal républicain : **Force juste** (contrainte au service du droit) et **Justice forte** (droit effectif, sanction réelle).

LESAVAIS-TU ?**Le mythe de Gygès et le fondement du droit (Platon, République, II)**

Le berger Gygès trouve un anneau le rendant invisible. Il tue le roi, prend le pouvoir. Question de Glaucon : L'homme est-il juste par nature ou par contrainte (peur de la sanction) ? Réponse de Socrate : La justice est une **santé de l'âme** (harmonie), non un calcul d'intérêt. Mais politiquement, la **sanction** (visibilité, loi) est nécessaire pour les âmes non philosophiques. Cela anticipe le dilemme force vs droit.

8.4 Les formes de la justice

DÉFINITION Justice distributive (Aristote, Éthique à Nicomaque, V ; Rawls, Théorie de la justice)

Répartition proportionnelle des **biens**, **charges** et **chances** entre les membres de la communauté selon un critère de **mérite**, de **besoin** ou d'**égalité stricte**. Exemple : Attribution des bourses d'études (besoin/mérite), répartition des impôts (capacité contributive), accès aux marchés publics. Injustice distributive : Mesure aveugle aux situations (arrêtés baskin frappant indistinctement tous les conducteurs sans mesure d'accompagnement pour les plus vulnérables).

DÉFINITION Justice réparatrice (ou commutative / corrective) (Aristote, Éthique à Nicomaque, V)

Rétablissement de l'**égalité arithmétique** lésée dans un échange volontaire (contrat) ou involontaire (délit, quasi-délit) entre deux personnes. Principe : «À chacun son dû» (suum cuique). Exemple : Indemnisation d'une victime d'accident de la route (réparation du préjudice), exécution forcée d'un contrat. Dans le cas baskin : Absence de compensation pour la perte soudaine de revenus = défaut de justice réparatrice.

DÉFINITION Justice répressive (ou pénale)

Sanction proportionnée à la gravité de l'infraction, visant la **réparation de l'ordre social**, la **dissuasion** et, idéalement, la **réinsertion** (droit camerounais, Code pénal). Distincte de la vengeance (privée, illimitée) par sa procédure contradictoire, son impartialité et sa proportionnalité.

À RETENIR Les trois formes de justice (Aristote) — Résumé Bac

Forme	Objet	Égalité	Exemple camerounais
Distributive	Répartition biens/charges	Proportionnelle (mérite, besoin)	Quotas emploi jeunes, bourses, fiscalité progressive
Réparatrice (Commutative)	Échanges / Dommages	Arithmétique (identique)	Indemnisation accident, rupture contrat, médiation palabre
Répressive	Infractions à la loi	Proportionnelle (peine / faute)	Procès vol à l'arraché, sanction corruption (CONAC)

8.5 Légalité, légitimité et Idée de justice

DÉFINITION Légalité vs Légitimité (Weber, Kelsen, Habermas)

- **Légalité** (validité formelle) : Conformité à la procédure d'élaboration (compétence, forme, publication). Ex : L'arrêté du Maire est légal (loi 2004/017 respectée).
- **Légitimité** (validité morale/sociologique) : Adhésion des gouvernés, conformité à la **justice** (droit naturel, volonté générale, droits fondamentaux). Ex : L'arrêté benskin perd en légitimité par absence de concertation (violence top-down) et injustice distributive.
- **Idée de justice** (Kant, Rawls) : Idéal régulateur (**Idée au sens kantien**) vers lequel le droit positif doit tendre sans jamais l'atteindre pleinement. «La justice est l'ensemble des conditions sous lesquelles la volonté de l'un peut s'accorder avec la volonté de l'autre suivant une loi universelle de liberté » (Kant, Métaphysique des mœurs).

PROPRIÉTÉ La désobéissance civile : cadre rigoureux (Thoreau, La Désobéissance civile, 1849 ; Rawls, Théorie de la justice, § 55)

Acte de **conscience** politique, non de rejet du système. Conditions strictes (Rawls) :

1. **Publicité** : Acte accompli au grand jour, annoncé (pas de clandestinité).
2. **Non-violence absolue** : Respect de l'intégrité physique des personnes et des biens.

3. Finalité politique commune : Contester une loi/mesure précise pour la faire changer, non renverser le régime.
4. Dernier recours : Après épuisement des voies légales (recours, pétition, médiation).
5. Acceptation de la peine : Se livrer à la justice pour témoigner du décalage légalité/légitimité.

Distinction : Désobéissance civile ≠ Émeute (violence, but insurrectionnel) ≠ Objection de conscience (refus individuel d'un acte précis, ex. service militaire, IVG).

MÉTHODE Analyser un conflit Droit positif / Justice (sujet de dissertation ou cas pratique)

1. Qualifier la norme : Droit positif ? Source ? Procédure respectée ? (Légalité).
2. Identifier l'atteinte : Quel droit naturel / liberté fondamentale / forme de justice violée ? (Distributive, Réparatrice, Liberté).
3. Distinguer Force et Droit : La répression est-elle force juste (sanction légale proportionnée) ou force tyrannique (arbitraire, disproportionnée) ? (Pascal).
4. Évaluer les voies de sortie : Voies légales (recours gracieux, hiérarchique, contentieux — Tribunal Administratif, référé-suspension) → Dialogue social (palabre, médiation) → Désobéissance civile (si impasse, conditions Rawls remplies).
5. Conclure sur la citoyenneté : Ni soumission passive (servitude), ni révolte aveugle (anarchie), mais **vigilance active** (Kant : « Sapere aude » — ose savoir, ose juger la loi à l'aune de la justice).

8.6 Droit, citoyenneté et attitude républicaine : Activité d'intégration

8.7 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mettre en œuvre les savoir-faire du module «Le Droit et la Justice» à travers un débat contradictoire structuré. Elle permet de :

- Mobiliser les distinctions conceptuelles fondamentales : **droit positif**, **droit naturel**, **légalité**, **légitimité**, **force**, **contrainte**, **sanction**, **justice distributive**, **justice réparatrice**, **justice répressive**.
- Analyser le rapport entre la loi (comme fait social coercitif) et la justice (comme idée régulative), en confrontant les thèses de **Rousseau** (volonté générale, pacte social), **Pascal** (force et justice), **Cicéron** (droit naturel, «Quae in legibus iniustae sunt, non sunt leges») et les théories de la **désobéissance civile** (Thoreau, Gandhi, Rawls).
- Évaluer critiquement un cas concret de conflit entre une mesure administrative (arrêté mu-

nicipal) et le sentiment d'injustice d'un groupe social (conducteurs de motos-taxis), en distinguant les voies légales de contestation (recours hiérarchique, pétition, saisine du tribunal administratif) de la désobéissance civile (transgression publique, non-violente, assumée et symbolique).

- Construire une **attitude citoyenne** argumentée, capable de respecter l'État de droit tout en reconnaissant le droit de résistance à l'oppression (art. 1er de la Déclaration de 1789, préambule de la Constitution camerounaise de 1996).

8.8 Situation

Contexte camerounais authentique. Dans une commune d'arrondissement de Yaoundé (ex. Yaoundé III), le Maire signe un arrêté municipal interdisant la circulation des motos-taxis (benskin) sur l'ensemble du territoire communal entre 21 h et 5 h. Motif officiel : insécurité routière accrue la nuit (accidents, vols à l'arraché, difficulté d'identification des conducteurs). L'arrêté est publié conformément à la loi sur la décentralisation (loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004) et entre en vigueur immédiatement.

Réaction des conducteurs. L'association des conducteurs de motos-taxis (qui représentent une part massive de l'emploi jeune informel) dénonce une mesure « injuste et brutale » : aucune concertation préalable, pas de mesure d'accompagnement (éclairage public, formation, cartes professionnelles), perte soudaine de revenus pour des centaines de familles. Après une assemblée générale, ils décident d'organiser un sit-in pacifique bloquant le carrefour stratégique de Carrefour Warda pendant deux heures, le lendemain matin à 6 h, pour « se faire entendre ».

Tensions. La police disperse le rassemblement à coups de gaz lacrymogène ; plusieurs conducteurs sont interpellés pour « trouble à l'ordre public » et « désobéissance à l'autorité légitime ». L'opinion publique est divisée : certains saluent le retour de l'ordre ; d'autres crient à l'injustice sociale et à l'arbitraire administratif.

Problème philosophique. Faut-il toujours obéir à la loi ? Plus précisément : l'obéissance à l'arrêté (droit positif, légalité formelle) est-elle un devoir absolu, ou la contestation (au nom de la justice sociale, du droit naturel au travail, de la légitimité démocratique) peut-elle être fondée, et sous quelles conditions ?

8.9 Consignes

1. **Préparation par groupes (10 min).** La classe est divisée en trois groupes. Chaque groupe désigne un porte-parole et un secrétaire.
 - **Groupe 1 — Les « Légalistes » :** Défendre l'obéissance à l'arrêté. Arguments attendus : sécurité juridique, autorité de l'État, pacte social (Rousseau, Du contrat social, I, 6-7 : « Qui refuse d'obéir à la volonté générale sera contraint de le faire par tout le corps »), distinction loi/force (la loi n'est pas la force), danger de l'arbitraire individuel.
 - **Groupe 2 — Les « Résistants » :** Défendre la légitimité de la contestation. Arguments attendus : droit naturel (Cicéron, De Legibus, I, 42 : « Quae in legibus iniustae sunt, non sunt leges » ; tradition augustinienne/thomiste : « Lex iniusta non est lex »), distinction légalité/légitimité, désobéissance civile (Rawls, Théorie de la justice, § 55 : acte public, non-violent, conscient, acceptant la sanction), justice distributive (inégalité de traitement, absence de concertation).

- **Groupe 3 — Le « Jury citoyen »** : Préparer une grille d'évaluation (5 critères) : (a) Précision des définitions (droit positif, justice, force) ; (b) Pertinence des références auteurs ; (c) Distinction nette force/droit ; (d) Mobilisation des formes de justice (distributive, réparatrice) ; (e) Faisabilité des voies de recours proposées.
2. **Débat contradictoire (20 min)**. Tour 1 : Exposé des positions (3 min par groupe). Tour 2 : Répliques croisées (questions du Jury aux groupes, 7 min). Tour 3 : Arguments de clôture (2 min par groupe).
 3. **Verdict du Jury (5 min)**. Le Jury rend un verdict oral argumenté : quelle position est la plus solide philosophiquement ? Quelles nuances introduit-il ?
 4. **Synthèse collective écrite (15 min)**. Chaque élève rédige individuellement (15 lignes max) une position personnelle nuancée distinguant : (a) les voies légales de contestation (recours gracieux, contentieux, pétition, médiation) ; (b) les conditions strictes de la désobéissance civile (publicité, non-violence, proportionnalité, acceptation de la peine) ; (c) le rôle du dialogue social (palabre) pour prévenir le conflit.

8.10 Ressources à mobiliser

Notion / Auteur

Droit positif (Kelsen, Hart)

Droit naturel (Cicéron, Grotius, Locke)

8.11 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Débat : « Faut-il toujours obéir à la loi ? » — Analyse philosophique guidée

Étape 1 — Clarification des termes du sujet (Groupe 1 & 2).

- Obéir : se conformer à une prescription par respect pour l'autorité qui l'édicte (pas seulement par peur de la sanction). Distinguer obéissance légale (contrainte externe) et obéissance légitime (adhésion interne).
- Toujours : universalité, absence d'exception. La question porte sur le caractère absolu du devoir d'obéissance.
- La loi : ici, l'arrêté municipal (règlement de police administrative). C'est une norme **juridique** (droit positif), **générale** et **impersonnelle**, assortie de **sanction**.

Étape 2 — Argumentation du Groupe 1 (Légalistes) : L'obéissance comme condition de l'ordre républicain.

1. Thèse centrale : Dans un État de droit, la loi (même imparfaite) doit être respectée tant qu'elle n'a pas été abrogée par les voies légales. «Il faut obéir aux lois, fussent-elles injustes, tant qu'elles ne sont pas révoquées »(Kant, Métaphysique des mœurs, § 49 / Doctrine du droit, § 318).
2. Argument rousseauiste : Le pacte social institue la **volonté générale**. L'arrêté émane du Maire, élu au suffrage universel (légitimité démocratique). Refuser d'obéir, c'est rompre le contrat, retomber dans l'état de nature où «la force fait le droit »(Rousseau, Du contrat social, I, 3).
3. Sécurité juridique : L'imprévisibilité de l'application de la loi (obéissance sélective) détruit la confiance sociale. La **contrainte** étatique (police) est légitime car elle garantit le droit de tous contre l'arbitraire de chacun.
4. Justice formelle : L'égalité devant la loi (Art. 1er Constitution camerounaise) exige que la même règle s'applique à tous les benskinn sans exception.

Point fort : Cohérence avec l'État de droit. Limite : Risque de **positivisme aveugle** (loi = justice), incapacité à penser la résistance à l'injustice radicale (ex. lois ségrégationnistes, décret d'expropriation sans indemnité).

Étape 3 — Argumentation du Groupe 2 (Résistants) : La légitimité conditionnée par la justice.

1. Thèse centrale : «Une loi injuste n'est pas une loi »(Lex iniusta non est lex, formule de la tradition canonique — Gratien, saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, I-II, q. 96, a. 4 — reprenant l'idée cicéronienne : «Quae in legibus iniustae sunt, non sunt leges », De Legibus, I, 42). La **légalité** (conformité à la procédure) ne vaut pas **légitimité** (conformité à la justice).
2. Argument du droit naturel : Le droit au travail, à la subsistance, à la liberté d'entreprendre sont des **droits naturels** (préambule Constitution 1996, DUDH art. 23). L'ar-

rêté, pris sans concertation ni mesure d'atténuation, porte une atteinte disproportionnée à ces droits fondamentaux. C'est une **injustice distributive** (Aristote) : la charge de la sécurité pèse seulement sur les plus pauvres.

3. Désobéissance civile (Rawls) : Le sit-in remplit les critères : (a) Publicité (annonce préalable) ; (b) Non-violence (sit-in, pas d'armes) ; (c) Finalité commune (révision de l'arrêté, pas renversement du régime) ; (d) Acceptation de la peine (interpellation sans résistance). C'est un acte de **conscience** pour réveiller la **volonté générale** endormie.
4. Force vs Droit (Pascal) : L'usage des gaz lacrymogènes sur des manifestants pacifiques illustre la « force sans justice » = « tyrannie ». L'autorité qui ne dialogue pas perd sa **légitimité**.

Point fort : Ancrage dans la tradition libérale de résistance à l'oppression. Limite : Risque d'anarchie si chaque groupe juge « injuste » ce qui le gêne ; confusion possible entre désobéissance civile et émeute.

Étape 4 — Délibération du Jury (Grille d'évaluation).

Critère	Groupe 1 (Légalistes)	Groupe 2 (Résistants)
Définitions exactes	✓Droit positif, sanction, contrainte bien définis.	✓Droit naturel, justice distributive, désobéissance civile bien définis.
Références auteurs	✓Rousseau (volonté générale), Kant (obéissance).	✓Cicéron (De Legibus), Augustin/Thomas (lex iniusta), Rawls (désobéissance), Aristote (justice distributive), Pascal (force/justice).
Distinction Force/Droit	✓Clair : la contrainte légale ≠ force brute.	✓Clair : répression policière = force ; sit-in = revendication de droit.
Formes de justice	~ Évoque justice légale (formelle) seulement.	✓Mobilise justice distributive (inégalité), réparatrice (absence compensation), répressive (sanction disproportionnée).
Voies de recours	~ Néglige les recours existants (tribunal administratif).	✓Intègre la désobéissance comme dernier recours après échec des voies légales.

Verdict du Jury : La position du Groupe 2 est philosophiquement plus solide car elle articule légalité et légitimité, distingue les formes de justice, et propose une typologie de l'action (recours → dialogue → désobéissance civile). Cependant, le Groupe 1 a raison sur le principe : l'État de droit exige le respect de la procédure. La synthèse s'impose.

Étape 5 — Synthèse personnelle type (15 lignes). « Obéir à la loi n'est pas un devoir absolu,

mais une obligation *prima facie* (à première vue) dans un État de droit. L'arrêté municipal est légal (procédure respectée, autorité compétente) mais sa légitimité est fragilisée par l'absence de concertation (violence du top-down) et son impact désastreux sur le droit naturel au travail (injustice distributive). Avant toute désobéissance, les voies légales doivent être épuisées : recours gracieux auprès du Maire, saisine du Tribunal Administratif (référé-suspension pour atteinte grave et manifestation illégale à une liberté fondamentale), pétition, médiation par les chefs traditionnels ou la société civile (palabre). Si l'administration reste sourde, la désobéissance civile devient légitime à trois conditions strictes (Rawls) : 1) Publicité et non-violence absolue ; 2) Proportionnalité (blocage ciblé, court, pas de prise d'otage de la ville) ; 3) Acceptation sereine de la sanction judiciaire pour témoigner de la rupture entre légalité et justice. C'est ce chemin — droit, dialogue, résistance consciente — qui honore la **citoyenneté** : ni soumission passive, ni révolte aveugle, mais vigilance active pour faire coïncider le droit positif avec l'Idée de justice. »

8.12 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs acquis majeurs :

- **Maîtrise conceptuelle** : Les élèves distinguent désormais **légalité** (validité formelle, procédure) et **légitimité** (justesse morale, adhésion), **droit positif** (fait social, coercition) et **droit naturel** (idéal régulateur), **force** (contrainte physique) et **droit** (norme obligataire).
- **Usage opératoire des auteurs** : Rousseau n'est plus une « citation décorative » mais un outil pour penser la volonté générale vs volonté de tous ; Pascal permet de qualifier la répression ; Rawls donne un cadre rigoureux à la désobéissance civile ; Aristote outille l'analyse de l'injustice sociale (distributive).
- **Pensée du conflit** : Le cas concret (arrêté baskin) a révélé que le droit n'est pas un bloc figé mais un champ de tensions. La **justice** n'est pas une seule chose : il y a la justice du juge (répressive), celle de l'administrateur (distributive), celle du citoyen (réparatrice).
- **Attitude citoyenne** : La synthèse finale montre que la citoyenneté républicaine camerounaise ne se résume pas à l'obéissance passive ni à la rue. Elle exige la connaissance des voies de droit (Tribunal Administratif, pétition, médiation), le dialogue communautaire (palabre, sagesse des aînés), et le courage lucide de la désobéissance civile quand le droit positif devient instrument d'injustice — dans le respect strict de la non-violence et de la responsabilité.
- **Transférabilité** : La grille d'analyse (légalité/légitimité, formes de justice, voies de recours, conditions de la désobéissance) est réutilisable pour tout conflit futur : code du travail, droit foncier, libertés publiques, gestion des ressources naturelles.

À RETENIR

Essentiel à retenir pour le Bac

- La loi du plus fort n'est pas le droit (Rousseau, Pascal) : la contrainte étatique n'est lé-

gitime que si elle sert le droit (justice).

- **Légalité ≠ Légitimité** : une norme peut être juridiquement valide (droit positif) et moralement injuste (contraire au droit naturel / à la justice distributive).
- **Trois formes de justice (Aristote)** : Distributive (répartition proportionnelle), Réparatrice/Commutative (égalité arithmétique, correction), Répressive (sanction proportionnée).
- **Désobéissance civile (Rawls)** : acte public, non-violent, conscient, finalité politique, acceptation de la peine. Dernier recours après épuisement des voies légales.
- **Citoyenneté active** = Connaissance des droits + Respect des procédures + Vigilance critique + Courage de la résistance non-violente quand le droit positif trahit la justice.

EXERCICE 4 Entraînement Bac — Sujets types

1. Dissertation : « La loi est-elle la seule source du droit ? » (Mobiliser : droit naturel, coutume, jurisprudence, principes généraux du droit, hiérarchie des normes Kelsen).
2. Dissertation : « Obéir aux lois, est-ce renoncer à sa liberté ? » (Mobiliser : Rousseau autonomie/hétéronomie, Kant devoir/obéissance, distinction contrainte/obligation).
3. Commentaire de texte : Extrait de Pascal, Pensées (B 298) : « La justice sans la force est impuissante... » (Analyser la distinction force/droit, le risque de tyrannie, la nécessité de l'État de droit).
4. Cas pratique : Un préfet interdit une manifestation syndicale déclarée (légalité formelle respectée) au motif de « troubles à l'ordre public » sans preuve précise. Les syndicalistes manifestent quand même. Analyser au prisme : légalité/légitimité, force/droit, désobéissance civile (conditions remplies?), voies de recours (référé-liberté au Tribunal Administratif).

CORRIGÉ Exercice n°3 — Commentaire Pascal (B 298)

1. Thème : Rapport entre justice et force ; fondement de l'autorité politique légitime.
2. Thèse : Justice et force sont distinctes mais inséparables dans l'ordre politique réel ; l'idéal est la « force juste ».
3. Structure :
 - Distinction : Justice (idéal, norme) vs Force (fait, puissance).
 - Critique des séparations : Justice seule = impuissance (utopie) ; Force seule = tyrannie (injustice).
 - Synthèse : Il faut « faire ce qui est juste fort, ou ce qui est fort juste » → Légitimité de

l'État de droit (sanction légale = force au service du droit).

4. Portée : Critique du droit divin des rois (force sans justice) et de l'angélisme politique (justice sans force). Écho chez Rousseau (force → droit) et Kelsen (sanction = force légalisée).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Fiches méthodologiques et exercices résolus

MÉTHODE Définir et distinguer les différentes formes de justice

Pour traiter une question portant sur les formes de la justice, procède en quatre étapes :

1. Revenir à la définition générale : la justice est la vertu qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû (suum cuique tribuere, formule héritée du droit romain). Toute distinction ultérieure dépend de ce qu'on entend par « ce qui est dû ».
2. Identifier le critère de distribution : demande-toi ce qui est distribué (biens, honneurs, charges, peines, réparations) et selon quel principe (égalité stricte, mérite, besoin, faute commise).
3. Distinguer les trois formes : la **justice distributive** répartit les biens et les charges selon une proportion (mérite, besoin, contribution) ; la **justice commutative** (ou **réparatrice**) vise l'égalité arithmétique dans les échanges et répare les torts ; la **justice répressive** punit la violation de la loi pour rétablir l'ordre juridique.
4. Illustrer chaque forme par un exemple précis : l'impôt progressif ou l'attribution des bourses (distributive), l'indemnisation d'une victime d'accident (commutative/réparatrice), la condamnation d'un délinquant (répressive). Vérifie que ton exemple correspond bien au critère défini à l'étape 2.

EXERCICE RÉSOLU 8 Sujet de dissertation : « Faut-il distinguer plusieurs formes de justice ? »

Traite ce sujet en appliquant la méthode ci-dessus.

SOLUTION

Problématisation. Le mot « justice » semble désigner une exigence unique : rendre à chacun son dû. Pourtant, punir un voleur, indemniser une victime et répartir les impôts ne relèvent pas de la même opération. Faut-il alors éclater le concept de justice en plusieurs formes, au risque de perdre son unité, ou ces formes ne sont-elles que les applications d'une seule idée ?

I. L'unité apparente de la justice. Dans le langage courant, la justice apparaît comme une exigence simple : que chacun reçoive ce qui lui revient. Cette définition formelle, héritée du droit romain (suum cuique tribuere), vaut pour tous les contextes. On pourrait donc croire qu'il n'existe qu'une seule justice. Platon, dans La République, cherche d'ailleurs une définition unique de la justice, comme harmonie où chacun remplit la fonction qui lui convient.

II. La nécessité de la distinction. Mais l'analyse des situations concrètes impose de distinguer. Aristote, au livre V de l'Éthique à Nicomaque, opère la distinction fondatrice : la **justice distributive** répartit honneurs et richesses selon une proportion géométrique (le mérite, la contribution), tandis que la **justice corrective** (ou commutative/réparatrice) rétablit une égalité arithmétique lorsqu'un tort a été causé, sans égard au mérite des personnes. À ces deux formes, les sociétés modernes ajoutent la **justice répressive**, qui sanctionne la violation de la loi. Exemple camerounais : lorsqu'un élève fraude à l'examen, la sanction disciplinaire relève de la justice répressive ; lorsqu'un usager lésé par un chantier public est indemnisé, c'est la justice commutative (réparatrice) ; lorsque l'État répartit les bourses selon les résultats et les besoins, c'est la justice distributive. Confondre ces formes conduirait à des absurdités : on ne « punit » pas un pauvre, on ne « répare » pas une fraude.

III. L'unité retrouvée dans l'idée de justice. Ces distinctions ne détruisent pas l'unité du concept : les trois formes sont les modalités d'une même exigence d'égalité et de juste mesure, qui renvoie à une **idée de justice** que nulle loi positive n'épuise. C'est au nom de cette Idée qu'on peut juger les lois elles-mêmes (par exemple dénoncer une loi injuste bien que légale).

Conclusion. Il faut distinguer plusieurs formes de justice parce que les situations humaines diffèrent ; mais ces formes restent ordonnées à une exigence unique de juste mesure, qui fonde leur unité et leur valeur critique.

MÉTHODE**Analyser le rapport entre légalité, légitimité et force**

Face à un sujet mêlant droit, force et légitimité, suis cette démarche :

1. Définir chaque terme séparément : la **légalité** est la conformité à la loi positive en vigueur ; la **légitimité** est la reconnaissance d'un pouvoir ou d'une norme comme juste et fondé ; la **force** est la capacité de contraindre physiquement.
2. Repérer les dissociations possibles : une règle peut être légale sans être légitime (loi injuste), légitime sans être légale (résistance à une tyrannie), et la force peut imposer une règle sans la rendre ni légale ni légitime.
3. Mobiliser les auteurs du programme : Pascal montre que la force sans justice est tyrannique et que la justice sans force est impuissante ; Rousseau réfute le prétendu « droit du plus fort » dans le Contrat social ; la théorie du contrat fonde la légitimité sur le consentement.
4. Conclure sur la synthèse : le droit authentique articule force et justice — la force doit être au service de la loi légitime, non la loi au service de la force.

EXERCICE RÉSOLU 9 **Sujet de dissertation : « La loi du plus fort est-elle un droit ? »**

Traite ce sujet en appliquant la méthode d'analyse légalité / légitimité / force.

SOLUTION

Problématisation. Dans l'état de nature décrit par Hobbes, le plus fort impose sa volonté. On parle parfois, dans la vie quotidienne, du « droit du plus fort » : le chef de quartier qui rackette, l'État puissant qui écrase un petit voisin. Mais une puissance qui contraint fonde-t-elle un droit ? Le droit est-il la force consacrée, ou précisément ce qui doit la limiter ?

I. La thèse du droit du plus fort et sa séduction. On peut soutenir, avec le sophiste Calliclès dans le *Gorgias* de Platon, que la nature elle-même veut que le plus capable domine, et que le droit n'est que le masque de la force victorieuse. Historiquement, beaucoup de lois ont d'abord été imposées par des vainqueurs. La force semble donc précéder et produire le droit.

II. La réfutation : la force ne fonde aucune obligation. Rousseau, dans le *Contrat social* (livre I, chapitre III), réfute cette prétention : la force est un pouvoir physique, et obéir à la force n'est pas un devoir mais un acte de prudence ; dès qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Autrement dit, la force crée des faits, non des droits : elle ne produit aucune obligation, qui est l'essence du droit. Pascal, dans les *Pensées*, formule le paradoxe complémentaire : la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ; il faut donc « mettre ensemble la justice et la force », en faisant que ce qui est juste soit fort. Le droit n'est donc pas la force, mais la force ordonnée à la justice.

III. Le fondement véritable du droit : le consentement. Si la force ne fonde pas le droit, qu'est-ce qui le fonde ? Pour Rousseau, seule la volonté générale, issue du pacte social, rend les lois légitimes : « le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir » (Rousseau, *Du contrat social*). Le droit naît donc d'une convention libre, non de la contrainte. C'est pourquoi une loi imposée par la seule violence, même appliquée, reste illégitime : on peut s'y soumettre, on ne lui doit pas obéissance.

Conclusion. La loi du plus fort n'est pas un droit, car le droit suppose une obligation que la force seule ne peut créer. Le droit commence là où la force se soumet à une norme reconnue comme juste : il est la domestication de la force par la justice.

MÉTHODE **Évaluer un conflit entre droit positif et exigence de justice**

Certains sujets du Bac présentent un cas où la loi en vigueur semble contraire à la justice. Démarche en cinq étapes :

1. Décrire le cas avec précision : quelle loi positive est en cause ? Quelle exigence de justice lui est opposée ? Qui est lésé ?

2. Rappeler la thèse du droit positif : la loi vaut par sa source (procédure, autorité compétente), indépendamment de son contenu moral ; obéir à la loi est la condition de la vie civile (Hobbes, et l'attitude de Socrate acceptant sa condamnation dans le Criton de Platon).
3. Rappeler la thèse du droit naturel : il existe des normes de justice supérieures aux lois humaines ; une loi radicalement injuste n'oblige pas (tradition allant d'Antigone chez Sophocle à saint Thomas d'Aquin, pour qui une loi injuste est une corruption de la loi).
4. Évaluer le cas : la loi contestée viole-t-elle une exigence fondamentale (dignité, égalité) ou seulement un intérêt particulier ? Existe-t-il des voies légales de contestation (recours, débat public, désobéissance civile assumée) ?
5. Conclure de manière nuancée : distinguer la contestation dans le droit (recours juridiques) de la résistance au droit, réservée aux cas d'injustice grave, et montrer que l'idée de justice sert de juge au droit positif sans dispenser du respect de la légalité.

EXERCICE RÉSOLU 10**Sujet de dissertation : « Peut-on désobéir à une loi injuste ? »**

Traite ce sujet en évaluant le conflit entre droit positif et justice.

SOLUTION

Problématisation. Le citoyen doit obéir aux lois : c'est la condition de la vie en société. Mais l'histoire connaît des lois injustes — lois discriminatoires, lois imposées par des régimes autoritaires. La légalité coïncide-t-elle toujours avec la justice ? Si une loi est injuste, la conscience peut-elle, doit-elle lui désobéir ?

I. L'obligation d'obéir à la loi positive. Sans obéissance commune aux lois, la société retombe dans l'arbitraire et la violence. Dans le Criton de Platon, Socrate, injustement condamné à mort, refuse de s'évader : il estime devoir respecter les lois de la cité qui l'a nourri et éduqué, même lorsqu'elles sont mal appliquées. La loi vaut par sa forme et sa source, non par son contenu : c'est la thèse du **droit positif**. Obéir à la loi, même imparfaite, est souvent plus juste que de laisser chacun décider souverainement de ce qui est bien.

II. Les limites du positivisme : le droit naturel. Pourtant, la légalité ne coïncide pas toujours avec la justice. La tradition du **droit naturel** affirme l'existence de normes supérieures, inscrites dans la raison ou la dignité humaine, auxquelles les lois positives doivent se conformer. Antigone, dans la tragédie de Sophocle, enfonce l'édit de Créon pour enterrer son frère, au nom de lois non écrites et imprescriptibles. Saint Thomas d'Aquin soutient dans la Somme théologique qu'une loi contraire à la justice est une violence plutôt qu'une loi et ne lie pas la conscience. L'expérience des totalitarismes du XX^e siècle a confirmé cette exigence : des lois parfaitement « légales » ont organisé des crimes, et les procès de Nuremberg ont reconnu que la légalité ne suffit pas à innocenter.

III. Les conditions d'une désobéissance légitime. Toute désobéissance n'est pas pour

autant justifiée. Pour être légitime, elle doit viser une injustice grave et non un simple désaccord ; épuiser d'abord les voies légales (recours, pétition, débat) ; rester publique, non violente et accepter la sanction : c'est le sens de la **désobéissance civile** théorisée par Thoreau et pratiquée par Gandhi ou Martin Luther King. Celui qui désobéit ainsi ne rejette pas le droit : il en appelle du droit positif à l'Idée de justice, et par là même il appelle la cité à améliorer ses lois.

Conclusion. On peut désobéir à une loi injuste, mais à des conditions strictes : gravité de l'injustice, épuisement des recours légaux, caractère public et pacifique de la résistance. La désobéissance civile n'est pas la négation du droit, mais le rappel que le droit positif demeure jugé par l'Idée de justice qu'il prétend servir.

MÉTHODE Construire un plan de dissertation dialectique sur une notion juridique

Beaucoup de sujets de cette leçon se prêtent au plan thèse–antithèse–synthèse. Voici comment le construire :

1. Décomposer les termes du sujet dans l'introduction : définir chaque notion clé (droit, loi, justice, force, liberté) et repérer la tension qu'ils entretiennent.
2. Formuler la problématique sous forme d'une question qui naît de cette tension (et non d'une question artificielle).
3. Partie I (thèse) : défendre la première réponse possible, avec un auteur et un exemple.
4. Partie II (antithèse) : montrer les limites de cette réponse et défendre la réponse opposée, avec un auteur et un exemple.
5. Partie III (synthèse) : dépasser l'opposition en distinguant les plans (légal / légitime, fait / droit) ou en montrant que les deux thèses visent la même exigence.
6. Conclure en répondant clairement à la question posée, sans ouvrir sur un sujet étranger.

EXERCICE RÉSOLU 11 Sujet de dissertation : « La loi garantit-elle la liberté ou la limite-t-elle ? »

Construis et rédige le traitement complet de ce sujet selon le plan dialectique.

SOLUTION

Introduction et problématisation. La **loi** est une règle générale, établie par l'autorité compétente, assortie d'une sanction ; la **liberté** est le pouvoir d'agir selon sa volonté. Or la loi interdit, oblige, punit : elle semble donc l'ennemi de la liberté. Mais sans loi, chacun serait exposé à la violence d'autrui. La loi garantit-elle la liberté ou la limite-t-elle ?

I. Thèse : la loi limite la liberté. La loi est **contrainte** : elle impose des conduites et menace de **sanction** celui qui s'en écarte. Payer l'impôt, respecter le code de la route, s'abstenir de nuire : autant de restrictions à mon pouvoir d'agir. Pour Rousseau lui-même, l'homme naît libre et la société l'enchaîne : l'état de nature était un état de liberté illimitée que le pacte social abolit. La loi apparaît ainsi comme une perte : ce qu'elle m'ordonne, je ne puis plus le choisir.

II. Antithèse : la loi rend la liberté possible. Mais une liberté sans loi serait celle du plus fort, c'est-à-dire l'esclavage du plus faible. Locke, dans le Second Traité du gouvernement civil, soutient que la liberté des hommes en société consiste à n'être soumis qu'à une loi commune établie par consentement : là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Kant précise que la loi ne limite que la liberté de nuire : elle est la condition qui rend compatibles les libertés de tous. Sans code pénal, ma sécurité — condition de toute liberté effective — disparaîtrait. La loi ne supprime donc pas la liberté : elle la protège et l'étend à chacun.

III. Synthèse : distinguer liberté naturelle et liberté civile. L'opposition se dissout si l'on distingue deux libertés : la **liberté naturelle**, illimitée mais précaire, que la loi restreint effectivement ; et la **liberté civile**, limitée mais garantie, que la loi institue. Rousseau affirme dans le Contrat social que le passage de l'état de nature à l'état civil substitue la justice à l'instinct et donne à l'homme une liberté morale. Ce que la loi retire en indépendance sauvage, elle le rend en sécurité et en autonomie : obéir à la loi qu'on s'est prescrite, c'est obéir à soi-même.

Conclusion. La loi limite la liberté naturelle, mais c'est pour garantir la liberté civile de tous. Elle n'est pas le contraire de la liberté : elle en est la condition sociale, à condition d'être elle-même juste et consentie.

MÉTHODE**Mener l'explication analytique d'un texte philosophique**

Pour le commentaire de texte au Bac, suis rigoureusement ces étapes :

1. Lecture préalable : identifier l'auteur, l'œuvre, le thème ; repérer la thèse défendue et les articulations du raisonnement (« donc », « mais », « car »).
2. Introduction : présenter l'auteur et le texte, dégager la thèse en une phrase, formuler la problématique (la question à laquelle le texte répond), annoncer le plan.
3. Explication linéaire : suivre le texte dans l'ordre, en dégageant à chaque étape l'idée, l'argument qui la justifie, et en définissant les termes techniques. Ne paraphrase jamais : explique pourquoi l'auteur affirme ce qu'il affirme.
4. Discussion critique : évaluer la thèse (sa force, ses limites, un auteur adverse), sans la rejeter sommairement.
5. Conclusion : rappeler la thèse expliquée et l'intérêt philosophique du texte.

EXERCICE RÉSOLU 12

Commentaire de texte : Rousseau sur le droit du plus fort

Texte : «Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? » (Rousseau, Du contrat social, livre I, chapitre III).

SOLUTION

Introduction. Ce texte est extrait du *Du contrat social* (1762) de Jean-Jacques Rousseau, ouvrage qui recherche le fondement légitime du pouvoir politique. La thèse défendue est la suivante : la force ne peut jamais fonder un droit, car elle ne produit aucune obligation morale. Le texte répond à la question : le pouvoir politique peut-il reposer sur la seule supériorité physique ? Nous suivrons le raisonnement de Rousseau en trois moments : la nécessité pour le maître de transformer sa force, la critique ironique du « droit du plus fort », et l'analyse de l'obéissance contrainte.

Explication. Premièrement, Rousseau affirme que « le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître » : la force brute est précaire, car elle s'épuise et se heurte à la résistance ; pour durer, le dominateur doit « transformer sa force en droit et l'obéissance en devoir », c'est-à-dire convertir un fait physique en relation morale reconnue. Cela montre déjà que force et droit sont de nature différente : si la force suffisait, nul besoin de la déguiser en droit.

Deuxièmement, Rousseau dénonce l'expression « droit du plus fort » comme « pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe » : les partisans de ce prétendu droit jouent sur les mots. La force est « une puissance physique » ; or aucune « moralité » ne peut résulter d'un effet physique. Argument décisif : le droit appartient à l'ordre de l'obligation (ce qu'on doit faire), la force à l'ordre de la nécessité (ce qu'on ne peut pas ne pas subir). Passer de l'un à l'autre est un sophisme.

Troisièmement, Rousseau analyse l'obéissance à la force : « céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c'est tout au plus un acte de prudence ». Quand le faible obéit au fort, il ne reconnaît pas un devoir, il évite un mal plus grand. Or un devoir suppose la volonté et la reconnaissance d'une légitimité. Conclusion implicite : dès que la force faiblit, l'obéissance cesse sans qu'aucun droit soit violé — preuve qu'il n'y avait pas de droit.

Discussion. La démonstration est rigoureuse : elle sépare nettement le fait (la force) du droit (l'obligation). On pourrait objecter, avec les réalistes politiques, que dans les faits les rapports de force déterminent durablement les rapports de droit. Mais Rousseau ne le nie pas : il montre seulement qu'une telle domination, même durable, reste illégitime. Sa distinction reste l'outil critique par excellence pour juger tout pouvoir, y compris dans nos sociétés contemporaines.

Conclusion. Rousseau établit que la force, puissance physique, ne peut engendrer ni droit ni devoir : seul un fondement volontaire et rationnel — le pacte social — peut légitimer

l'obéissance. Le texte fonde ainsi l'exigence moderne de légitimité contre toute tyrannie.

MÉTHODE Rédiger une conclusion de dissertation sur le droit et la citoyenneté

Le savoir-être du programme (attitude citoyenne et républicaine) se traduit dans la conclusion et l'ensemble de la copie :

1. Réponds explicitement à la question posée dans le sujet, en une ou deux phrases nettes.
2. Rappelle le chemin parcouru : les deux ou trois moments de l'argumentation, sans les redévelopper.
3. Dégages la portée pratique : montre ce que la réflexion implique pour le citoyen (respect du droit, esprit critique sur la légitimité des lois, refus de la loi du plus fort, lutte contre le tribalisme et la corruption).
4. Évite l'ouverture artificielle : si tu ouvres, que ce soit vers une question réellement liée (ex. de la justice nationale à la justice internationale).

EXERCICE RÉSOLU 13 Sujet de dissertation : « Le respect du droit suffit-il à faire un bon citoyen ? »

Rédige le traitement complet, en portant une attention particulière à la conclusion.

SOLUTION

Problématisation. Le citoyen est d'abord défini par son appartenance à une cité réglée par des lois : respecter le droit semble donc l'essence même de la citoyenneté. Pourtant, un sujet obéissant mais passif, qui applique des lois injustes sans jamais les questionner, est-il un bon citoyen ? Le respect du droit suffit-il, ou la citoyenneté exige-t-elle davantage ?

I. Le respect du droit est le fondement de la citoyenneté. Sans obéissance aux lois, pas de vie commune possible : la **légalité** garantit la sécurité, l'égalité de traitement et la confiance entre citoyens. Celui qui viole le droit — fraude, corruption, violence, tribalisme — détruit les conditions mêmes du vivre-ensemble. En ce sens, le respect du droit est le premier devoir civique, et l'attitude antirépublicaine commence par le mépris de la règle commune. Hobbes montre dans le Léviathan que seule la soumission à une loi commune arrache les hommes à la guerre de tous contre tous.

II. Mais l'obéissance passive ne suffit pas. Le respect du droit n'est qu'une condition nécessaire, non suffisante. D'abord, parce que la loi peut être injuste : le bon citoyen doit alors exercer son jugement, user des recours légaux, voire pratiquer une désobéissance

civile assumée, au nom de l'Idée de justice qui juge le droit positif. Ensuite, parce que la citoyenneté est active : voter, s'informer, participer au débat public, servir l'intérêt général. Aristote définissait le citoyen par sa participation aux fonctions de jugement et de gouvernement, non par la seule soumission. Un peuple qui ne fait qu'obéir ressemble à un troupeau, non à une cité.

III. Le bon citoyen unit respect du droit et esprit critique. La synthèse s'opère dans l'idée de **législateur de soi-même** : pour Rousseau, le citoyen authentique obéit à des lois auxquelles il a participé par la volonté générale ; son obéissance est donc éclairée, non servile. Le bon citoyen respecte le droit parce qu'il en comprend la fonction, le critique lorsqu'il trahit la justice, et contribue à l'améliorer. Le respect du droit et l'exigence de justice ne s'opposent pas : ils sont les deux faces d'une même vertu civique.

Conclusion. Le respect du droit est la condition première de la citoyenneté, mais il n'y suffit pas : le bon citoyen y ajoute le jugement critique, la participation et le souci de la justice. Obéir à la loi en la jugeant à la lumière de l'Idée de justice, telle est l'attitude républicaine pleinement accomplie — celle qui consolide la cité au lieu de la subir.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre légalité et légitimité. Dire « c'est légal, donc c'est juste » est un contresens majeur : une loi peut être légale et injuste (droit positif vs droit naturel). Le correcteur attend que tu distingues la conformité à la loi de sa justification morale.
2. Attribuer à tort le « droit du plus fort » à Rousseau. Rousseau réfute ce prétendu droit dans le Contrat social ; il ne le défend pas. De même, Pascal ne dit pas que la force fait le droit : il dit que la justice sans force est impuissante et la force sans justice tyrannique. Lis les thèses avant de citer.
3. Inventer des citations. Une citation approximative entre guillemets est sanctionnée. Si tu n'es pas sûr de la formulation exacte, reformule la thèse sans guillemets en l'attribuant clairement (« selon Rousseau, la force ne saurait fonder une obligation »).
4. Traiter la justice sans distinguer ses formes. Parler de « la justice » en général pendant toute la copie, sans distinguer justice distributive, commutative (ou réparatrice) et répressive, c'est ignorer un savoir-faire explicite du programme. Ancre chaque forme dans un exemple précis.
5. Copie sans problématique ou plan déséquilibré. Une introduction qui se contente de définir les termes sans dégager une tension, ou une dissertation à deux parties dont la seconde est un résumé de la première, plafonne la note. Formule toujours une question issue d'un conflit réel entre les notions (droit/force, légalité/justice, loi/liberté) et construis un plan où chaque partie apporte une étape nouvelle du raisonnement.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : Notions fondamentales

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopie le numéro et la lettre choisie.

1. Le **droit positif** se définit par rapport au droit naturel comme :
 - A. L'ensemble des lois idéales découvertes par la raison pure.
 - B. L'ensemble des règles juridiques effectivement en vigueur dans un État à une époque donnée.
 - C. La justice telle qu'elle devrait être, indépendamment des lois écrites.
 - D. Le droit coutumier non écrit transmis par la tradition orale.
2. La **légalité** désigne :
 - A. La conformité d'un acte au droit en vigueur (procédure et forme).
 - B. La conformité d'un acte aux principes moraux supérieurs (justice).
 - C. L'obéissance aveugle à l'autorité du plus fort.
 - D. La capacité du citoyen à contester la loi.
3. Selon **Rousseau** (Du contrat social), «Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir ». Cela signifie que :
 - A. La force brute suffit à fonder un droit durable.
 - B. La force doit se légitimer en autorité (droit) pour assurer une obéissance stable (devoir moral).
 - C. Le droit est l'outil du plus fort pour opprimer le faible.
 - D. Il n'y a pas de différence entre la contrainte physique et l'obligation juridique.
4. La **justice commutative** (ou réparatrice) régit :
 - A. La répartition des honneurs et des charges selon le mérite de chacun (proportionnalité géométrique).
 - B. Les échanges et contrats entre particuliers : rétablir l'égalité arithmétique lésée (vol, dommage, contrat).
 - C. La punition proportionnée à la gravité de l'infraction pénale.
 - D. La distribution des richesses selon les besoins de chacun.

EXERCICE 6 Vrai / Faux justifié

Indique si l'affirmation est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une phrase précise en mobilisant une distinction conceptuelle ou un auteur.

1. « La loi et le droit sont des synonymes : là où il y a loi, il y a droit. »
2. « La sanction est la marque distinctive de la règle juridique par rapport à la règle morale. »
3. « Pour Pascal, la justice sans la force est impuissante ; donc la force fonde le droit. »
4. « L'égalité devant la loi (égalité formelle) suffit à réaliser la justice sociale réelle. »

EXERCICE 7 Définitions rigoureuses

Donne une définition philosophique précise (genre + différence spécifique) de chacun des concepts suivants, en indiquant l'étymologie si elle éclaire le sens :

1. **Droit naturel** / **Droit positif**
2. **Contrat social** (théorie)
3. **Légitimité** (distinction avec légalité)
4. **Justice distributive** (selon Aristote)

EXERCICE 8 Distinctions de notions

Explique clairement la différence entre les paires de notions suivantes en donnant un exemple concret (idéalement camerounais) pour chacune :

1. **Contrainte** vs **Obligation**
2. **Force** vs **Autorité**
3. **Justice réparatrice** vs **Justice répressive**
4. **Égalité formelle** vs **Égalité réelle** (ou équité)

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 9** Reformulation de thèse : Pascal, *Pensées* (Lafuma 81 / Brunschvicg 297)

«Justice, force. – Il est juste que ce qui est juste soit suivi ; il est nécessaire que ce qui est fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est ty-

rannique. La justice sans la force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants ; la force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour ce faire faire ce qui est juste fort, ou ce qui est fort juste. »

1. Reformule la thèse centrale de ce fragment en deux phrases maximum.
2. Identifie les deux écueils que Pascal veut éviter (donner leur nom conceptuel).
3. Quelle solution pratique Pascal préconise-t-il pour l'État ? Est-ce une confusion ou une articulation ? Justifie.

EXERCICE 10 Analyse de citation : Rousseau, Du contrat social, Livre I, Chap. III

«Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. »

1. Dégage l'argument principal : pourquoi la force brute ne suffit-elle pas à garantir la domination durable ?
2. Explique la distinction opérée entre «obéissance »et «devoir ».
3. En quoi cette thèse rompt-elle avec la thèse de **Thrasymaque** chez Platon (République, Livre I) : «Le juste n'est autre chose que l'utile du plus fort » ?

EXERCICE 11 Cas pratique : Conflit droit positif / justice

Au terme d'une procédure régulière, un tribunal condamne un père de famille à une lourde peine de prison pour avoir volé des médicaments (antirétroviraux) dans un dépôt de la pharmacie centrale afin de soigner son enfant mourant, faute de moyens financiers. La loi pénale sanctionne le vol ; le juge a appliqué la loi.

1. Qualifie la situation au regard de la distinction **légalité / légitimité**.
2. Quelle serait la position du **droit naturel** (thomiste ou moderne) face à ce jugement ?
3. Quelle serait la position du **positivisme juridique** strict (Kelsen / Hart) ?
4. Propose une solution juridictionnelle intermédiaire (ex. : circonstance atténuante, grâce, équité du juge) qui tente de concilier droit et justice.

EXERCICE 12 Synthèse : Les trois formes de la justice chez Aristote

Complète le tableau récapitulatif suivant (une phrase par case) :

Forme de justice	Domaine d'application	Type d'égalité	Principe de répartition / réparation
Justice distributive			
Justice commutative (réparatrice)			
Justice répressive (ou pénale)			

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Sujet de dissertation type Bac : Force et Droit

Sujet : «La loi du plus fort est-elle le droit ? »

1. Analyse les termes du sujet et formule la problématique.
2. Propose un plan détaillé en trois parties (thèse, antithèse, synthèse) en indiquant pour chaque partie : l'argument principal, l'auteur de référence (Pascal, Rousseau, Platon, etc.) et un exemple concret.
3. Rédige l'introduction complète (accroche, définition des termes, problématique, annonce du plan).

EXERCICE 14 Sujet de dissertation type Bac : Désobéissance et Justice

Sujet : «Peut-il être juste de désobéir aux lois ? »

1. Analyse les termes et formule la problématique en articulant **droit positif**, **droit naturel** et **conscience morale**.
2. Propose un plan dialectique en trois parties mobilisant : Antigone (Sophocle) / Thoreau (La Désobéissance civile) / Martin Luther King / Hannah Arendt (Crise de la culture) et la distinction légale / légitime.
3. Indique les pièges à éviter (confusion désobéissance/révolte, anarchisme, subjectivisme moral).

EXERCICE 15 Commentaire de texte type Bac : Rousseau, Du contrat social, L. I, Ch. III

Texte : «Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là vient que le droit du plus fort, bien qu'il paraisse ironique, est en effet un principe établi. Mais ne conviendra-t-il jamais d'en ex-

pliquer la phrase ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c'est au plus fort qu'il appartient de se rendre le maître, et non au plus faible de lui obéir. [...] Dès qu'il est possible de désobéir impunément, la désobéissance est légitime ; et, le plus fort étant toujours dans le droit, il n'y a qu'à se bien conduire pour être le plus fort. Mais en quoi consiste ce droit du plus fort ? C'est le droit du plus fort qui fait la loi ; et la loi n'est que la volonté du plus fort. Si donc on obéit par force, on n'obéit point par devoir ; et si l'on n'est pas forcé d'obéir, on n'est pas obligé de le faire. Le mot droit n'ajoute rien à la force : ici cela ne signifie rien. »

1. Explication littérale : Dégage la thèse principale du texte et reconstitue l'argumentation en 3 ou 4 étapes logiques.
2. Analyse conceptuelle : Explique les distinctions clés : force / droit, obéissance / devoir, nécessité / volonté, fait / valeur.
3. Portée et discussion : En quoi ce texte fonde-t-il la **légitimité** du pouvoir politique sur le **contrat social** plutôt que sur la **force** ? Donne une objection possible (ex. : réalisme machiavélien, fait accompli) et la réponse rousseauiste.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Notions fondamentales

1. B. Le **droit positif** (du latin *jus positum*, « droit posé ») est l'ensemble des règles juridiques effectivement en vigueur dans un État à un moment donné (constitution, lois, décrets, jurisprudence, coutume reconnue). Il est contingent, historique et géographiquement limité. La réponse A définit le droit naturel (idéal), C la justice idéale, D la coutume (une source du droit, pas sa définition).
2. A. La **légalité** est la conformité formelle d'un acte, d'une décision ou d'une loi à la procédure et aux normes en vigueur (hiérarchie des normes). Elle ne préjuge pas de la valeur morale (légitimité). Réponse B = légitimité ; C = loi du plus fort ; D = droit de résistance.
3. B. Rousseau (*Du contrat social*, L. I, ch. 3) démontre que la force brute (fait physique) ne crée que de la contrainte (nécessité), non de l'obligation (devoir moral). Pour durer, le dominant doit transformer sa force en droit (revendication légitime) et l'obéissance forcée en devoir (reconnaissance volontaire de l'autorité). C'est le passage du fait à la valeur.
4. B. La **justice commutative** (ou corrective/réparatrice) régit les rapports entre particuliers (échanges contractuels, délits civils). Elle vise à rétablir l'égalité arithmétique (stricte identité : ce qui a été ôté est rendu, 1 pour 1). La justice distributive (A) utilise la proportionnalité géométrique (selon le mérite). La justice répressive (C) relève du droit pénal. La réponse D relève de la justice sociale/distributive moderne (besoins).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai / Faux justifié

1. Faux. La **loi** (au sens formel, votée par le Parlement) n'est qu'une source du droit parmi d'autres (coutume, jurisprudence, principes généraux, traités internationaux). Sur-tout, une loi peut être juridiquement valide (légale) mais moralement injuste (lois raciales, lois vichystes) : le droit positif ne se confond pas avec le droit naturel (juste).
2. Vrai. Pour Hans **Kelsen** (Théorie pure du droit), la **sanction** est le signe distinctif de la norme juridique : elle est organisée (prévue par la règle), prévisible et étatique (monopole de la contrainte physique légitime). La sanction morale est diffuse (remords, blâme social, exclusion) et non organisée par un pouvoir central.
3. Faux. Pascal (*Pensées*, Lafuma 81 / Brunschvicg 297) écrit : « La force sans la justice est tyrannique ; la justice sans la force est impuissante ». Il refuse la confusion

(force = droit, thèse de Thrasymaque) comme la séparation radicale. Il préconise l'articulation : «faire ce qui est juste fort, ou ce qui est fort juste ». La force doit servir le droit (sanction), non le fonder.

4. Faux. L'**égalité formelle** (égalité devant la loi, même traitement pour tous) ignore les inégalités de fait (richesse, éducation, santé, handicap). Aristote (Éthique à Nicomaque, V) et John **Rawls** (Théorie de la justice) montrent que la justice réelle (**équité**) exige de traiter différemment des situations différentes (discrimination positive, impôt progressif, aide juridictionnelle) pour établir une égalité effective des chances.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions rigoureuses

1. Droit naturel : Ensemble de principes juridiques universels, immuables et antérieurs à l'État, découverts par la raison humaine (stoïciens, Thomas d'Aquin, Locke, Déclarations des droits), qui fondent la légitimité du droit positif et servent de critère de validité morale (une loi injuste n'est pas une loi). Étym. jus naturale : droit né avec la nature humaine. Droit positif : Ensemble des règles juridiques effectivement posées, écrites ou coutumières, en vigueur dans un État déterminé (législation, réglementation, jurisprudence). Il est contingent (change selon les époques/lieux), coercitif (sanction étatique) et posé par une autorité compétente. Étym. jus positum : droit posé (par le législateur).
2. Contrat social (théorie) : Hypothèse rationnelle (ou fiction juridique) selon laquelle la société politique et l'État ne sont pas des faits naturels ni divins, mais naissent d'un accord libre et réciproque entre individus (sortie de l'état de nature) pour garantir leur sécurité et leur liberté. Ce consentement (explicite ou tacite) est la seule source de légitimité du pouvoir politique (Hobbes : sécurité ; Locke : propriété ; Rousseau : liberté civile/volonté générale).
3. Légitimité : Qualité de ce qui est conforme aux principes de justice, de moralité, de droit naturel ou au consentement des gouvernés (valeur, « devoir-être »). Elle se distingue radicalement de la **légalité** : qualité de ce qui est conforme à la procédure et aux normes en vigueur (fait, « être »). Un pouvoir peut être légal (élu selon la constitution) mais illégitime (fraude, violation des droits humains) ; inversement, une résistance illégale peut être légitime (Résistance 1940–1944).
4. Justice distributive (Aristote, Éthique à Nicomaque, V) : Forme de justice qui régit la répartition des biens communs (honneurs, richesses, charges publiques, pouvoir) entre la communauté (État) et les citoyens. Elle opère selon la proportionnalité géométrique : « à chacun selon son mérite / sa vertu / sa contribution » (ratio égal entre parts et mérites : $A/B = M_A/M_B$). Elle suppose une communauté de citoyens égaux en dignité mais inégaux en mérite.

CORRIGÉ Exercice 4 — Distinctions de notions

1. Contrainte vs Obligation

- **Contrainte** : Subition physique ou psychologique imposée de l'extérieur (hétéronomie). C'est un fait (nécessité). Je subis sans adhérer intérieurement. Ex. : Un gendarme camerounais qui saisit physiquement le permis d'un conducteur récalcitrant ; le paiement d'une amende sous menace de prison.
- **Obligation** : Reconnaissance libre et rationnelle d'un devoir (autonomie). C'est une valeur (liaison morale/juridique). J'obéis parce que je reconnais la justesse de la règle. Ex. : Le même conducteur qui s'arrête au feu rouge la nuit, rue déserte, par respect pour la loi et la sécurité d'autrui.

2. Force vs Autorité

- **Force** : Puissance physique, brute, factuelle. Elle impose par la crainte ou l'écrasement. « La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets » (Rousseau). Ex. : Un chef de guerre s'emparant du pouvoir par un coup d'État militaire au Cameroun (1984) : il a la force, pas encore l'autorité.
- **Autorité** : Pouvoir reconnu légitime, droit d'être obéi volontairement. Elle repose sur la confiance, la compétence ou la légalité rationnelle (Weber). « L'obéissance au devoir » (Rousseau). Ex. : Le Fon (chef traditionnel) Bamiléké investi selon la coutume par le conseil des notables : son autorité est acceptée, non subie.

3. Justice réparatrice (commutative) vs Justice répressive (pénale)

- **Justice réparatrice** : Rapport inter-individuel (privé). But : réparer le dommage, rétablir l'égalité arithmétique lésée (statut quo ante). Sanction = réparation (dommages-intérêts, restitution, exécution forcée du contrat). Ex. : Un commerçant de Douala livre une marchandise défectueuse ; le tribunal l'oblige à rembourser ou remplacer (Code civil OHADA).
- **Justice répressive** : Rapport État / délinquant (public). But : sanctionner la faute, protéger l'ordre public, prévenir la récidive. Sanction = peine (prison, amende pénale, TIG), proportionnée à la gravité (proportionnalité). Ex. : Un voleur à l'arraché condamné à 2 ans de prison ferme par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé (Code pénal).

4. Égalité formelle vs Égalité réelle (équité)

- **Égalité formelle** : Même loi pour tous, abstraction faite des différences réelles (Art. 1 DDH 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »). Ex. : Impôt proportionnel unique (flat tax) de 10% pour un milliardaire et un paysan du Nord-Cameroun : même taux, mais sacrifice inégal.
- **Égalité réelle / Équité** : Prise en compte des inégalités de fait pour établir une justice effective (Aristote, Rawls). « Traiter équitablement des inégaux, c'est les traiter inégalement » (proverbe juridique). Ex. : Impôt progressif (taux marginal crois-

sant), gratuité des ARV pour les séropositifs indigents, quotas femmes à l'Assemblée nationale (loi 2012), aide juridictionnelle pour l'accès au juge.

11.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Reformulation de thèse : Pascal, *Pensées* (L. 81)

1. Thèse centrale : La justice et la force sont deux principes distincts qui, séparés, mènent au désastre (tyrannie ou impuissance) ; la stabilité politique exige leur articulation : la force doit être mise au service de la justice pour la rendre effective, et la justice doit légitimer la force pour la transformer en autorité.
2. Les deux écueils :
 - (a) La tyrannie (ou despotisme) : Force sans justice — la contrainte brute sans fondement moral, qui ne produit que soumission par la peur et révolte latente.
 - (b) L'impuissance (ou utopie stérile) : Justice sans force — l'idéal moral sans moyen de contrainte, qui reste lettre morte face aux « méchants » (ceux qui ne respectent pas la justice spontanément).
3. Solution : C'est une articulation, non une confusion. Pascal dit : « faire ce qui est juste fort, ou ce qui est fort juste ».
 - « Faire ce qui est juste fort » = doter la loi juste de la contrainte étatique (police, justice, prison) pour qu'elle soit effective.
 - « Faire ce qui est fort juste » = fonder l'exercice de la force (police, armée) sur le droit (légalité, proportionnalité, droits de l'homme) pour qu'elle soit légitime.

Justification : Si c'était une confusion, le droit disparaîtrait dans la force (Thrasymaque). Pascal maintient la distinction conceptuelle (justice = valeur, force = fait) mais exige leur jonction institutionnelle : l'État de droit.

CORRIGÉ Exercice 6 — Analyse de citation : Rousseau, *Du contrat social*, L. I, ch. 3

1. Argument principal : La force brute est précaire et instable : « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort ». Physiquement, le dominant vieillit, dort, peut être malade ou surpassé par une coalition de faibles. La domination par la seule force exige une surveillance constante et une supériorité permanente impossibles à garantir. Elle ne produit que de l'obéissance contrainte (nécessité), fragile dès que la contrainte faiblit.
2. Distinction Obéissance / Devoir :

- **Obéissance** (à la force) : Acte de nécessité (contrainte physique). Je cède parce que je ne peux pas faire autrement (crainte du bâton). C'est l'attitude de l'esclave ou du sujet tyrannisé. Aucune moralité.
- **Devoir** (obéissance au droit) : Acte de volonté (reconnaissance de la légitimité). J'obéis parce que je reconnais l'autorité comme juste et que ma raison m'y porte. C'est l'attitude du citoyen libre. « Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. »

3. Rupture avec Thrasymaque (Platon, République, I) :

- Thrasymaque (Réalisme cynique) : «Le juste n'est autre chose que l'utile du plus fort ». Identité fait/valeur : le droit est la volonté du dominant. La justice est un leurre au profit du fort. « Le droit du plus fort » est une tautologie.
- Rousseau (Normativisme contractualiste) : Séparation radicale fait/valeur. La force est un fait physique ; le droit est une création morale. « Le mot droit n'ajoute rien à la force : ici cela ne signifie rien. » Le « droit du plus fort » est une contradiction dans les termes (oxymore). La légitimité ne naît que du contrat social (consentement), transformant la force en droit et l'obéissance en devoir.

CORRIGÉ Exercice 7 — Cas pratique : Conflit droit positif / justice

1. **Légalité / Légitimité** : Le jugement est parfaitement légal : procédure régulière, loi pénale (vol) appliquée par un juge compétent, motivation juridique correcte. Mais il est questionnable sur le plan de la légitimité (justice matérielle) : application rigide de la lettre de la loi qui conduit à une injustice flagrante (disproportion entre la peine et la finalité humanitaire, violation du droit à la vie/santé de l'enfant). C'est un cas type de *legale sed injusta* (légal mais injuste).
2. **Position du Droit Naturel (Thomiste / Moderne)** : «Lex injusta non est lex» (Augustin/Aquin). Pour Thomas d'Aquin, le bien commun prime la propriété privée en cas de nécessité extrême (*extrema necessitas*) : « Celui qui prend le bien d'autrui pour subvenir à sa nécessité urgente ne commet pas de vol. » Le droit à la vie (droit naturel premier) l'emporte sur le droit de propriété. Le jugement est injuste et non obligatoire en conscience. Les théories modernes (Dworkin, Finnis) confirment : les principes (dignité, vie) l'emportent sur les règles (vol) en cas de conflit tragique.
3. **Position du Positivisme Juridique Strict (Kelsen / Hart)** : Séparation thèse (droit ≠ morale). La validité du jugement ne dépend que de sa conformité à la norme supérieure (loi votée, procédure respectée). Le juge doit appliquer la loi (Hart : *rule of recognition*). La morale du juge ou du citoyen ne peut invalider la norme. Le jugement est juridiquement valide et contraignant. La voie de recours est politique (grâce, modification législative), pas juridictionnelle (sauf contrôle de constitutionnalité si la loi viole un droit fondamental constitutionnel).

4. Solution juridictionnelle intermédiaire (Équité / Tempérament) :

- Circonstance atténuante / État de nécessité (Art. 122-1 Code pénal français, art. 27 Code pénal camerounais) : Le juge peut reconnaître l'état de nécessité (danger actuel/imminent, pas d'autre moyen, proportionnalité) → irresponsabilité pénale (acquittement) ou atténuation majeure.
- Individualisation de la peine : Peine avec sursis probatoire, travail d'intérêt général (TIG), amende (pas de prison ferme) pour préserver la famille.
- Droit de grâce / Amnistie : Pouvoir exécutif (Président de la République) pour corriger la rigueur de la loi au nom de l'humanité.
- Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) / Exception d'inconstitutionnalité : Si la loi pénale ne prévoit pas d'exception pour l'état de nécessité, elle peut être jugée inconstitutionnelle (atteinte disproportionnée au droit à la vie/santé, principe de proportionnalité).

CORRIGÉ

Exercice 8 — Synthèse : Les trois formes de la justice chez Aristote

Forme de justice	Domaine d'application	Type d'égalité	Principe de répartition / réparation
Justice distributive	Rapport de la communauté (État) aux citoyens : attribution des honneurs, richesses, charges publiques, pouvoir.	Proportionnalité géométrique (selon le mérite, la vertu, la contribution, le rang).	Distribuer à chacun proportionnellement à sa valeur / son mérite (ratio constant : $\text{part A} / \text{part B} = \text{mérite A} / \text{mérite B}$).
Justice commutative (réparatrice)	Relations entre particuliers : contrats (vente, location, bail), délits civils (vol, dommages, coups et blessures).	Égalité arithmétique (identité de valeur avant/après l'échange ou le dommage : 1 pour 1).	Rétablir l'égalité lésée : restitution de l'objet, réparation du préjudice (dommages-intérêts), exécution forcée du contrat.
Justice répressive (ou pénale)	Rapport de l'État au délinquant : infraction à la loi pénale (crimes, délits, contraventions).	Proportionnalité (peine proportionnée à la gravité de la faute, au trouble à l'ordre public).	Sanctionner / punir pour restaurer l'ordre juridique, protéger la société, prévenir (rétribution, prévention générale/spéciale, réinsertion).

Note pédagogique : Aristote (Éthique à Nicomaque, Livre V) ne distingue explicitement que la justice distributive (géométrique) et la justice corrective/commutative (arithmétique). La justice répressive est une catégorie moderne (droit pénal, Beccaria, codes napoléoniens) souvent ajoutée dans les manuels pour distinguer la sanction étatique (peine) de la réparation civile (dommages-intérêts), toutes deux relevant à l'origine de la « corrective » chez le Stagirite.

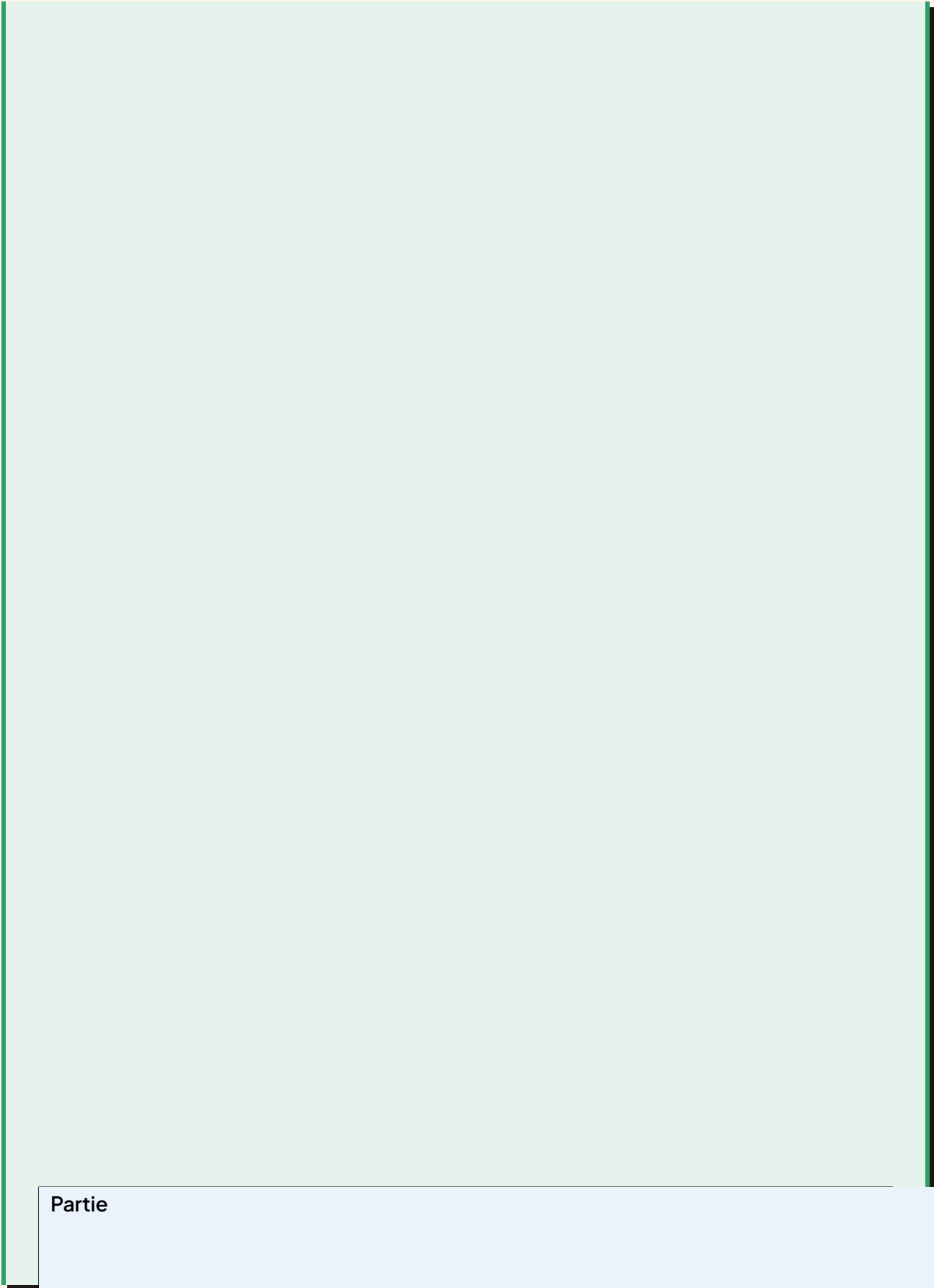
11.3 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet de dissertation : « La loi du plus fort est-elle le droit ? »

1. Analyse et Problématique

- Termes : « Loi du plus fort » = domination par la force brute (fait), thèse du fait accompli (Thrasymaque, Machiavel). « Droit » = ensemble de normes justes, légitimes, obligatoires moralement (valeur), fondées sur la raison/le consentement (Rousseau, Kant, Kelsen).
- Problématique : La force peut-elle fonder le droit (identité fait/valeur) ou le droit exige-t-il une fondation normative distincte (séparation fait/valeur) que la force ne fait que garantir secondairement (articulation) ?

2. Plan dialectique détaillé



Partie

3. Introduction rédigée

«La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets », écrit Rousseau dans *Du contrat social*. Pourtant, l'histoire politique semble donner raison à Thrasymaque chez Platon : «Le juste n'est autre chose que l'utile du plus fort ». Des lois raciales de l'apartheid aux ordonnances des juntes militaires, le droit positif a souvent été l'instrument du dominant. Mais réduire le droit à la loi du plus fort, c'est confondre le fait de la contrainte et la valeur de l'obligation, c'est nier la spécificité du juridique : sa prétention à la justice et à l'universalité. La force peut-elle dès lors se suffire à elle-même pour fonder le droit, ou le droit exige-t-il une légitimité propre que la force ne fait que servir ? Nous verrons d'abord que la force brute établit un ordre de fait (I), que le droit vrai se définit par sa rupture avec la force (II), pour conclure que l'État de droit réalise l'articulation indispensable : la force au service du droit (III).

Barème indicatif (sur 20) : Analyse/Problématique (4) + Plan/Argumentation (10) + Introduction/Conclusion (3) + Culture/Exemples (3). Points de vigilance : Ne pas confondre « loi du plus fort » (théorie) et « force publique » (institution). Ne pas dire « Rousseau est pour la force ». Citer exactement Rousseau (force/droit, obéissance/devoir). Distinguer Kelsen (validité formelle) et droit naturel (validité matérielle).

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet de dissertation : « Peut-il être juste de désobéir aux lois ? »

1. Analyse et Problématique

- Termes : « Juste » = conforme à la justice/moralité/droit naturel. « Désobéir » = refus conscient, public, non-violent (généralement) d'appliquer une loi. « Lois » = droit positif, légalité formelle.
- Problématique : Si la légalité (droit positif) et la légitimité (justice/droit naturel/conscience) coïncident idéalement, que faire quand elles divergent ? La désobéissance est-elle une faute (rupture du pacte social, anarchie) ou un devoir (résistance à l'oppression, fidélité à une loi supérieure) ?

2. Plan dialectique

1. Thèse : Oui, désobéir peut être juste — Au nom de la supériorité du droit naturel et de la conscience.
 - Argument : La loi positive n'est pas la source ultime de la justice. Il existe des droits antérieurs et supérieurs (droit naturel, droits de l'homme, loi divine, conscience morale) auxquels la loi positive doit se conformer. «Lex injusta non est lex » (Saint Augustin, *De libero arbitrio* ; Thomas d'Aquin, *Somme théologique* I-II, q. 96, a. 4).
 - Auteurs/Exemples : Antigone (Sophocle) : lois non écrites des dieux vs édit de Créon. Martin Luther King (Lettre de la prison de Birmingham) : «On a non seule-

ment une responsabilité légale, mais morale, d'obéir aux lois justes. Inversement, on a une responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. » Thoreau (La Désobéissance civile) : minorité agissante, refus de l'impôt pour guerre/esclavage.

2. Antithèse : Non, désobéir est injuste — Risque d'anarchie, subjectivisme, rupture du contrat social.

- Argument : Le pacte social (Hobbes, Locke, Rousseau) implique l'aliénation du droit de juger soi-même la loi. Seul le souverain/juge peut dire le droit. La désobéissance individuelle détruit l'universalité de la loi et ouvre la porte à l'arbitraire subjectif (« chacun sa justice »).
- Auteurs : Hobbes (Léviathan) : désobéissance = retour à l'état de nature (guerre de tous contre tous). Kant (Métaphysique des mœurs, « Théorie et pratique ») : « Résister au pouvoir législatif suprême est le plus grand crime dans la société civile » (devoir d'obéissance + voie légale de réforme). Rawls : la désobéissance civile n'est justifiée que in extremis (quasi-justice), publiquement, non-violente, en acceptant la peine.

3. Synthèse : La désobéissance civile comme garde-fou démocratique — Conditions strictes de légitimité.

- Argument : Ni soumission aveugle, ni révolte anarchique. La désobéissance civile (Thoreau, Gandhi, King, Arendt, Rawls, Habermas) est un acte citoyen : publique, non-violente, motivée par un principe de justice partagé (pas intérêt privé), acceptant la sanction légale pour témoigner de l'injustice de la loi. Elle renforce la légitimité du système en le corrigeant.
- Distinction cruciale : Désobéissance civile (citoyenne, loyale à la Constitution, minoritaire) ≠ Révolte/Insurrection (renversement du pouvoir) ≠ Objection de conscience (refus personnel, souvent secret, ex. service militaire).
- Exemple camerounais : Lutte pour le multipartisme (années 90) : marches pacifiques, mémoranda, grève des avocats (2016-2017) — désobéissance à des lois liberticides au nom de la Constitution.

3. Pièges à éviter (Points de vigilance)

- Confusion Désobéissance / Révolte : La désobéissance civile accepte le cadre légal global et la peine ; la révolte le rejette. Ne pas citer Antigone comme « révoltée » sans nuance : elle assume la mort pour la loi divine.
- Subjectivisme moral : « Je désobéis car je trouve ça injuste » → anarchie. Il faut un critère objectif (Droits de l'Homme, Constitution, Droit naturel rationnel).
- Anachronisme : Antigone n'est pas une « citoyenne » moderne ; elle invoque les lois non écrites, immuables des dieux (droit naturel antique), pas la Constitution.
- Oubli de la distinction Légalité/Légitimité : C'est le cœur conceptuel du sujet.
- Citations inventées : Ne pas prêter à Kant « Désobéissez ! » (il dit l'inverse). Ne pas prêter à Rousseau « L'insurrection est un droit » (il dit : « Quand le gouvernement usurpe

la souveraineté, le pacte social est rompu » — Contrat social II, 4 — mais c'est la dissolution du pacte, pas une désobéissance civile interne).

CORRIGÉ Exercice 11 — Commentaire de texte : Rousseau, Du contrat social, L. I, ch. 3

1. Explication littéraire (Thèse + Argumentation en 4 étapes)

1. Prémisse anthropologique : La force est une puissance physique (fait brut). Elle ne contient en elle-même aucune moralité, aucune valeur normative. « Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. »
2. Distinction Obéissance / Devoir : Céder à la force = nécessité (contrainte physique, « je ne peux pas faire autrement »). Obéir au droit = devoir (obligation morale, « je veux le faire parce que c'est juste »). « Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. »
3. Critique du « Droit du plus fort » : L'expression est une contradiction (oxymore). Si « droit » = « force », le mot « droit » ne signifie plus rien (il n'ajoute rien à la force). « Le mot droit n'ajoute rien à la force : ici cela ne signifie rien. »
4. Conséquence politique : La domination par la force est instable (« Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort »). Pour durer, le fort doit transformer sa force en droit (revendication légitime) et l'obéissance en devoir (consentement). C'est la naissance du contrat social.

Thèse principale : La force ne saurait fonder le droit ; le fondement unique de la légitimité politique est le consentement libre (contrat social), non la contrainte physique.

2. Analyse conceptuelle (Distinctions clés)

Paired concepts	Force / Fait / Nécessité	Droit / Valeur / Volonté
Nature	Physique, brute, mesurable, contingente.	Morale, normative, rationnelle, universelle.
Relation	Contrainte (hétéronomie) : « Je subis ».	Obligation (autonomie) : « Je me dois ».
Fondement	Fait accompli (efficacité, rapport de force).	Consentement (contrat, volonté générale).
Stabilité	Précaire (le fort devient faible).	Durable (reconnaissance mutuelle).
Statut du sujet	Esclave / Sujet passif.	Citoyen / Sujet actif (auteur de la loi).

3. Portée et Discussion

- Portée : Ce texte est la charte fondatrice du contractualisme moderne et de l'État de droit. Il déplace le fondement de la politique : du Deus ex machina (droit divin) ou du

Fait accompli (force, conquête) vers la Volonté humaine (contrat, souveraineté populaire). La légitimité ne vient pas d'en haut (Dieu) ni d'en bas (force brute), mais de l'horizontalité (accord entre égaux).

- Objection possible (Réalisme machiavélien / Carl Schmitt) : « La politique, c'est le concret. Le fait précède le droit. L'État naît de la conquête, de la révolution, du coup de force. Le contrat social est une fiction ; la réalité, c'est le décisionnisme (Schmitt) ou l'efficacité (Kelsen : validité = efficacité globale). Qui a la force fait la loi. »
- Réponse rousseauiste :
 1. Factuel vs Normatif : Confondre l'origine historique (souvent violente) et la fondation normative (ce qui rend le pouvoir juste). Un pouvoir né par la force doit se légitimer par le consentement pour cesser d'être tyrannie.
 2. Instabilité de la force : L'objection réaliste ignore l'argument central du texte : la force seule est instable (le fort dort, vieillit, est renversé). Seule la légitimité (devoir) assure l'obéissance permanente sans surveillance policière totale.
 3. Distinction Pouvoir / Autorité : La force donne le pouvoir (capacité de contraindre) ; le contrat donne l'autorité (droit d'être obéi volontairement). L'État moderne (Weber) = Monopole de la violence légitime (donc : force soumise au droit).

Barème indicatif (Commentaire Bac) : Explication (6) + Analyse conceptuelle (7) + Discussion/Portée (7). Points de vigilance : Ne pas dire « Rousseau est anarchiste ». Ne pas confondre « force » (physique) et « puissance publique » (institutionnelle). Bien montrer que « droit du plus fort » est une expression ironique chez Rousseau (il la démonte). Citer exactement les distinctions du texte (nécessité/volonté, force/droit).

12 FICHE BILAN



Carte mentale récapitulative : Le Droit et la Justice (1ère A)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés à connaître par cœur

- **Droit positif** : Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État à un moment donné (lois, décrets, coutumes reconnues). Il est positus (posé, écrit), contingent et variable selon les lieux et les époques.
- **Loi** : Règle générale, abstraite, impersonnelle et obligatoire, votée par le Parlement. Elle exprime la volonté générale (Rousseau) ou la souveraineté nationale.
- **Contrainte** : Moyens physiques ou psychologiques utilisés par l'État (monopole de la violence physique légitime, Weber) pour faire respecter la loi.
- **Sanction** : Peine ou mesure attachée à la violation de la règle de droit (pénale, civile, administrative). Elle assure l'effectivité de la norme.
- **Légalité** : Conformité d'un acte à la loi écrite (forme). Ne préjuge pas de la justice du contenu.
- **Liberté (juridique)** : Pouvoir de faire tout ce que les lois n'interdisent pas (Montesquieu, Art. 4 DDHC 1789). Liberté dans la loi, non contre la loi.

Thèses majeures et auteurs de référence

Auteur / Courant	Thèse centrale	Œuvre / Citation repère
Hobbes	État de nature = guerre de tous contre tous. Contrat social : aliéner sa liberté à un Souverain absolu pour la sécurité.	Léviathan : «L'homme est un loup pour l'homme».
Locke	État de nature préexiste au droit. Contrat pour protéger les droits naturels (vie, liberté, propriété). Droit de résistance si pouvoir tyrannique.	Traité du gouvernement civil.
Rousseau	«L'homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Contrat : « chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ». Légitimité = Volonté générale.	Du contrat social.
Pascal	«La justice sans la force est impuissante; la force sans la justice est tyrannique ». Il faut mettre la justice et la force ensemble. La coutume fait la loi.	Pensées (Br. 298, 322).
Aristote	Justice = légalité + équité. Distinction : Distributive (proportion géométrique : selon le mérite/besoin), Commutative (proportion arithmétique : égalité stricte, contrats), Répressive (sanction).	Éthique à Nicomaque, Livre V.
Kant	Droit = ensemble des conditions permettant à la liberté de chacun de s'accorder avec la liberté de tous (loi universelle). Impératif catégorique : traite l'humanité comme fin, jamais comme moyen.	Métaphysique des mœurs, Fondements.
Rawls	Justice comme équité . Deux principes choisis derrière le voile d'ignorance : 1. Libertés égales maximales. 2. Inégalités sociales utiles aux plus défavorisés (différence).	Théorie de la justice.

Kelsen

Théorie pure du droit : science normative, exclut morale/sociologie. Validité d'une norme = conformité à une norme supérieure. Sommet = **Grundnorm**

Théorie pure du droit.

Méthodes express (Bac)

1. Dissertation : 1. Analyser les termes (étymologie, distinctions). 2. Formuler le **pro-blème** (tension ex : légalité vs justice). 3. Construire un plan dialectique (Thèse : le droit assure la justice / Antithèse : le droit positif peut être injuste / Synthèse : le droit tend vers l'Idée de justice comme horizon critique) ou thématique (Fondements / Formes / Limites). 4. Intro (amorce, définitions, problème, plan) / Conclusion (réponse, ouverture).
2. Commentaire de texte : 1. Identifier la **thèse** de l'auteur en une phrase. 2. Repérer la **structure argumentative** (arguments, exemples, concepts-clés). 3. **Expliquer** pas à pas (concepts, références implicites). 4. **Évaluer** (portée, limites, contre-exemples, actualité camerounaise : ex. lois sur la décentralisation, code pénal, justice transitionnelle).
3. Cas pratique (conflit droit/justice) : Qualifier la norme (légale?) → Confronter à l'exigence de justice (droit naturel, DDH, Constitution) → Argumenter la solution (obéissance, désobéissance civile non-violente et publique, recours juridictionnel).

À RETENIR

Checklist avant le Bac – Le Droit et la Justice

- ☐ Je distingue rigoureusement **droit naturel** (universel, immuable, antérieur à l'État) et **droit positif** (historique, écrit, sanctionné par l'État).
- ☐ Je sais expliquer le **contrat social** chez les trois classiques : Hobbes (sécurité/absolutisme), Locke (propriété/limitation), Rousseau (liberté civile/volonté générale).
- ☐ Je maîtrise l'argument de Pascal : «La force ne fait pas le droit» – la légitimité ne se réduit pas à la contrainte efficace.
- ☐ Je définis et distingue les trois formes de justice aristotéliennes : distributive (parts proportionnelles), commutative/réparatrice (égalité arithmétique, correction), répressive (peine proportionnelle).
- ☐ J'articule **légalité** (conformité formelle à la loi) et **légitimité** (fondement moral, acceptation par les sujets – Weber : rationnelle-légale, traditionnelle, charismatique).
- ☐ Je sais analyser un cas de loi injuste (ex. lois ségrégationnistes, lois contraires aux DDH) : distinction Kelsen (validité formelle) vs Radbruch / droit naturel (invalidité morale radicale).
- ☐ Je cite correctement (guillemets français, auteur, œuvre) au moins 3 auteurs du programme (Rousseau, Pascal, Aristote, Kant, Rawls, Kelsen, Hobbes, Locke).
- ☐ Je construis un plan de dissertation dialectique ou thématique équilibré (2 ou 3 parties, 2 sous-parties chacune) avec transitions logiques.
- ☐ Je réalise une explication de texte structurée : thèse – arguments – concepts – éva-

luation critique (pas de paraphrase).

- ☐ Je relie le cours à l'actualité camerounaise : Constitution 1996, décentralisation, lutte contre la corruption (CONAC), justice transitionnelle (NOSO), vivre-ensemble vs tribalisme, place de la palabre comme justice restaurative.
- ☐ J'adopte l'attitude citoyenne : respect de la loi juste, vigilance critique, participation électorale, refus de la corruption, promotion des droits de l'homme.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+